



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

התובעים:

1. אבו חמאד מוחמד
 2. ח'לף מיזוג אויר בע"מ
 3. שוגן קוג'אן
- שלושתם באמצעות ב"כ עו"ד אמיר גל
-נגד-

הנתבעים:

1. בן יוסף חיים
 2. באמצעות ב"כ עו"ד בן יוסף ניר
 3. קלנדרב אברהם – ניתן פס"ד
 4. יוסף שמשון – ניתן פס"ד
 5. יוסף גדעון – ניתן פס"ד
 6. בארי יגאל
 7. בארי ויקטור דב פטריק
 8. אברהם יאיר – ניתן פס"ד
 9. חלקות 4/5 בגוש 166658 בעפולה בע"מ
 10. ויצטום אליעזר
 11. ויצטום מנחם
 12. גשן צבי – ניתן פס"ד
 13. טויבר חיים
 14. לוזנר דליה
 15. כחלון רננה
- נתבעים 2-8, 12-14 באמצעות ב"כ עו"ד תמיר פלג

פסק דין משלים (בעניינם של נתבעים 1, 5-6, 8-10, 12-14)

1. תביעה לסילוק יד ולתשלום דמי שימוש בגין פלישה לכאורה לרכוש המשותף, בקשר לבית משותף הנמצא ברחוב שפרינצק 1 בעפולה, הרשום כגוש 16658 חלקה 4 (להלן – **הבית המשותף**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. התביעה הוגשה בשנת 2020 על ידי התובעים נגד בעלי דירות בבית המשותף, לאורך ההליך ניתנו פסקי דין ביחס לחלק מהם:

פסק דין מ-11.04.22 - מחיקת נתבע 11 וצירופן של יורשותיו הנתבעות 13-14;
פסק דין מ-23.01.23 - דחיית התביעה נגד נתבע 7 (ראו בהמשך);
פסק דין מ-15.05.24 – מתן תוקף של פסק דין להסכמת התובעים לוותר על התביעה דן לסילוק יד ולתשלום דמי שימוש נגד נתבע 2 תמורת 5,375 ₪; ונגד נתבעים 3-4 תמורת 5,000 ₪.

3. פסק דין זה עניינו בתביעה נגד הנתבעים שלהלן: נתבע 1 (להלן – **בן יוסף או נתבע 1**); נתבעים 5-6 (להלן – **בארי או נתבעים 5-6**); נתבעים 8, 12-14 (להלן – **קבוצת החברה**) ונתבעים 9-10 (הוגשה בעניינם בקשה למתן פסק דין במעמד צד אחד - ראו בהמשך).

מבנה הבית המשותף, הזכויות והשתלשלות ההליך

4. הבית המשותף הוא מבנה דו קומתי בן 15 יחידות; בקומת הקרקע 14 יחידות: תתי חלקות 1-13 ו-15. בקומה הראשונה יחידה אחת: תת חלקה 14 הכוללת אולם ומשרד בן 21 חדרים.

5. שטחה של תת חלקה 14 שבבעלותם של התובעים הוא 494 מ"ר, ושטחה היחסי ברכוש המשותף 247/442 (להלן – **דירת התובעים או תת חלקה 14**).

6. משנת 1961 ועד לשנת 2006 הייתה תת חלקה 14 רשומה בבעלות מדינת ישראל; בשנת 2006 הועברה הבעלות לאבנר יחיאל בוסקילה, ובשנת 2007 הועברה הבעלות לתובעים (בכמה עסקאות).

7. צו רישום בית משותף נחתם בתאריך 08.08.1961 (להלן – **צו הרישום**); לאורך השנים בוצעו שינויים בצו הרישום*:
תיקון ראשון בוצע בתאריך 18.09.1961 בדרך של הצמדת קרקע לתת חלקה 13, כמודגם בתשריט רישום בית משותף מתוקן (להלן – **התשריט המתוקן**);



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תיקון שני שבוצע בתאריך 21.08.17 (שטר 27528/2017) הוגדר "תיקון טעות סופר – הוספת הצמדה של מחסן המסומן 15א בשטח של 60 מ"ר ליחידה 15".

תיקון שלישי מתאריך 29.05.18 (שטר 22812/2018) הורה על ביטול התיקון השני.

*כפי שיפורט להלן בהרחבה, בשנת 2018 ניתנה החלטת הממונה על המרשם המבהירה כי לא היה מקום לבצע את שני התיקונים האחרונים בצו הרישום; וכי הוראות צו הרישום שנחתם ב-08.08.61 בעיני עומדות, ואין בכוח פעולות הרישום שנעשו לפי שטרות 27528/2017 ו-22812/2018 לשנותן (ראו סעיפים 102-112 להלן).

8. בצו הרישום ובתיקון שבוצע בו ב-18.09.1961 הוצמדו שטחים מהרכוש המשותף לתתי החלקות שלהלן:

א. תת חלקה 13 - קרקע בשטח 115.10 מ"ר המסומנת "א/13" בתשריט המתוקן.

ב. תת חלקה 14 - חדר שירותים ששטחו 19 מ"ר, המסומן "ו/14"; גג המסומן "X" וחדר מדרגות ששטחו 35 מ"ר המסומן "ה/14".

ג. תת חלקה 15 - מחסן בגודל 60 מ"ר המסומן "א15" בתשריט.

9. בכתב התביעה פירטו התובעים, ביחס לכל נתבע איזה מבנה הקים על גבי הרכוש המשותף ואת שטחו לכאורה, וביקשו לחייבו בהתאם, בתשלום דמי שימוש.

10. את טענותיהם לפלישה ביקשו התובעים להוכיח בין היתר באמצעות חוות דעת שנערכה בדצמבר 2019 על ידי אבו ריא אחמד מהדי - שמאי, מודד מוסמך ומהנדס אזרחי (להלן – מומחה התובעים). לתמיכת תביעתם לתשלום דמי שימוש הגישו התובעים חוות דעת שמאי שנערכה בחודש פברואר 2015 על ידי השמאי ענאן סלמן (להלן – שמאי התובעים). להלן התשריט מתוך חוות דעת מומחה התובעים, המדגים את כול המבנים שהריסתם התבקשה על ידי התובעים. סימנתי בחיצים את המבנים העומדים לדיון בפסק דין זה "מבנה 1", "מבנה 4" ו"מבנה 5":



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



מבנה 5 –
"קבוצת החברה"

מבנה 4 –
"בארי"

מבנה 1 –
"בן יוסף"

11. התקיימו חמישה דיונים וביקור בבית המשותף. העידו לפניי: אבו בכר (תובע 1), מומחה התובעים וכן שמאי התובעים**; בן יוסף (נתבע 1), בארי דוב (נתבע 6), חיים טויבר (נתבע 12) ואמיר סלמן - השמאי מטעם הנתבעים (להוציא נתבעים 1, 9 ו-10) (להלן – **שמאי הנתבעים**). ראיות התובעים הוגשו יחד עם תצהיר עדותו הראשית של תובע 1. ראיות הנתבעים להוציא נתבעים 1, 9 ו-10 הוגשו בתיק מוצגים אחד (להלן – **מוצגי הנתבעים**). הצדדים הגישו סיכומיהם בכתב. הוגשו גם סיכומי תשובה של התובעים.

בשל תקלה מחשובית שארעה בדיון מיום 12.09.22, חקירת מומחה התובעים תועדה חלקית, וחקירת שמאי התובעים לא תועדה כלל (ראו פרוטוקול מיום 12.09.22). לאחר הדיון הודיעו הנתבעים כי הם מוותרים על חקירתו החוזרת של מומחה התובעים (הודעה מיום 21.06.23); בהחלטה מיום 12.06.23 הוריתי כדלקמן: "בהסכמת הצדדים אני מורה שבשלב ראשון יינתן פסק דין חלקי בשאלה האם יש לתת צו לסילוק ידם של הנתבעים מהרכוש המשותף, ובהתאם לתוצאות פסק הדין ככל שיקום צורך ימונה שמאי מטעמי לבירור הרכיב הכספי**" (החלטה מיום 12.06.23). כאן המקום לציין כי חוות דעת שמאי התובעים ניתנה בקשר לסככות ולא בקשר למבנים; ומכול מקום מדובר בסככות הסמוכות לתתי חלקות 12 ו-13 בלבד; כך שאין בחוות דעת השמאי כול התייחסות למבנה 4 ולמבנה 5.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. במועד רישום הבית המשותף, עמד בתוקף חוק בתים משותפים, תשכ"א-1961, 8 שנים לאחר מכן נכנס לתוקף חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969; יישומם של חוקים אלו יהיה בהתאם להוראות המעבר שבסעיף 166 לחוק המקרקעין.

דיון והכרעה

התביעה נגד בן יוסף (נתבע 1) - מבנה בגודל 62 מ"ר המסומן "מבנה 1"

בתשריט מומחה התובעים

13. בן יוסף הוא הבעלים של חנות ששטחה 30 מ"ר, המזוהה בצו הרישום כתת חלקה 2 (להלן – **הדירה או תת חלקה 2**). בן יוסף רכש את הדירה ממשפחת שָׁבֹו בשנת 2014. בתאריך 26.10.2014 נרשמה הערת אזהרה לטובת בן יוסף, על זכויותיהם של שָׁבֹו. הרישום הושלם בתאריך 26.01.2016.

14. בכתב התביעה נטען כי בן יוסף מחזיק במבנה בשטח 62 מ"ר, המסומן "מבנה 1" (ורוד) בתשריט מומחה התובעים (ראו סעיף 10 לעיל). התובעים מבקשים צו להריסת מבנה 1 וכן את חיובו של בן יוסף בדמי שימוש בסך 58,207 ₪.

מהחומר שלפניי עולים הממצאים העובדתיים שלהלן:

15. מבנה 1 נבנה לפני עשרות שנים על השטח המשותף, ללא היתר בנייה; לא ידוע באיזו שנה ועל ידי מי (פרוטוקול 12.06.2023 עמוד 21 שורות 28-29).

16. במועד שבו רכשו התובעים את דירתם (2006), מבנה 1 כבר עמד על מכונו (פרוטוקול 12.06.23 עמוד 21 שורות 6-8).

17. בן יוסף מחזיק במבנה 1 משנת 2014, השנה שבה רכש את דירתו משָׁבֹו (סעיף 6 לסיכומי התובעים). בן יוסף אינו המחזיק היחיד במבנה 1, חוץ ממנו מחזיקים במבנה 1 גם הבעלים של תתי חלקות 1, 3 ו-4 (סעיף 8(ג)(1) לחוות הדעת) (להלן – **המחזיקים האחרים**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. בשנת 2013 וכשבוע שנים לאחר שהתובעים רכשו את דירתם, הוגשה על ידם תביעה לבית משפט השלום בבית שאן, שנדונה בתיק ת"א (בית שאן) 47891-11-13 אבו בכר נ' אוחנה (להלן – ההליך הקודם).

19. עילות התביעה בהליך הקודם זהות לעילות התביעה שלפניי (סעיף 4 לסיכומי התובעים).

20. בכתב התביעה המקורי שהוגש בהליך הקודם, ביקשו התובעים לחייב את הבעלים של תתי חלקות 1-4 בהריסת מבנה 1 ובדמי שימוש. בכתב התביעה המתוקן שהוגש בהליך הקודם, צורף בן יוסף כנתבע נוסף, סמוך לאחר שרכש משפחתי את הזכויות בת"ח 2.

21. במסגרת ההליך הקודם, חתמו התובעים על הסכמי פשרה עם שניים מהמחזיקים האחרים במבנה 1 – הבעלים של תתי חלקות 1 ו-3. הסכמים אלו קיבלו תוקף של פסק דין (ראו מוצגים נ/1, נ/3), וזו לשונם:

..."

א. הנתבעים החתומים על הסכם פשרה זה יסייעו בכל עת לתובעים בכל תכניות בנייה שיהיו להם בבית המשותף... יחתמו על כל מסמך, לרבות כתב הסכמה לכל בקשה שהיא, לרבות בקשות להקלות, בקשות חריגות ובקשות לשימוש חורג, ויפיעו בפני כל רשות, ובפני כל בעל מקצוע, ויעשו את כל הנדרש על מנת להוציא תכניות אלו לפועל, וזאת בתוך 60 ימים מיום שקיבלו לכך דרישה בדואר רשום מאת מי מהתובעים...בתמורה יהיו הנתבעים זכאים להמשיך ולהחזיק במבנים האמורים, ולא יחויבו בסכום הנתבע...

ב. אם לא יעמדו הנתבעים החתומים על הסכם פשרה זה בחיוב האמור בסעיף א להסכם זה ככתבו וכלשונו, במלואו ובאופן מוחלט כי אז יחולו התנאים הבאים:

א) הנתבע שהפר את ההסכם יסלק ידו מן המבנים הבנויים ברכוש המשותף כמתואר בכתב התביעה, יהרוס אותו ויחזיר המצב בנכס לקדמותו לפני בניית המבנים ברכוש המשותף. אם ישנם מספר נתבעים המחזיקים באותו מבנה, ואחד מהם הפר את ההסכם, יחול סעיף זה המתייחס לסילוק היד והריסת המבנה על כל הנתבעים המחזיקים באותו מבנה ביחד ולחוד.

ב) בנוסף לאמור בתת סעיף א. לסעיף זה ישלם הנתבע שהפר את ההסכם, לתובעים ביחס ולחוד, סכום בן 20,000 ₪... כן יהיו התובעים רשאים לתבוע מן הנתבע האמור דמי שימוש ראויים במבנה בו החזיק מיום מתן תוקף של פסק דין להסכם זה ועד לסילוק ידו של הנתבע, לפי שיקול דעתם.

..."

22. מעבר לשני הסכמים אלו, הגיעו התובעים להסכמות עם שפ"ו (נתבעים 20-27 בהליך הקודם), שמהם כאמור רכש בן יוסף את דירתו. בהסכם בין התובעים לבין נתבעים 23-20 (ממשפחת שפ"ו) הוסכם על מחיקת התביעה כפוף להתחייבות נתבעים 20-23 להמציא לתובעים מסמכים שקשורים להליך המשפטי או למכירת דירתם לבן יוסף - גם להסכם זה ניתן תוקף של פסק דין (מוצג נ/4). מהחומר שלפניי עולה כי התובעים חתמו על הסכם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

גם עם נתבעים 25-27 (ממשפחת שָׁבוּ), אך הסכם זה לא הוגש לתיק (ראו פרוטוקול דיון מיום 06.09.15 בהליך הקודם (נ/3), עמוד 12 שורות 17-18).

23. נכון למועד החתימה על שלושת ההסכמים הנ"ל, היו שָׁבוּ הבעלים הרשומים של תת חלקה 2 ובן יוסף היה מוטב הערת אזהרה. כאמור, בשנת 2016 נרשמה בעלותו של בן יוסף בתת חלקה 2.

24. ההליך הקודם הסתיים ביוני 2019 במחיקה, בשל אי הגשת תצהירים מטעם התובעים, ובנסיבות אלו - ללא הכרעה משפטית בתביעה נגד בן יוסף (ונגד בעלי דירות נוספים - גם נגד אלו הוגשה התביעה דנן). לא ידוע גורל התביעה נגד המחזיקה הרביעית במבנה 1 (הבעלים של ת"ח 4), מעדותו של תובע 1 עולה לכאורה כי היא עודנה מחזיקה במבנה 1 בהסכמת התובעים (פרוטוקול 12.06.23 עמוד 24 שו' 15-19).

25. התביעה שלפניי הוגשה בשנת 2020.

לאחר בחינת טענות הצדדים, מצאתי שיש לדחות את התביעה נגד בן יוסף.

26. בכתב התביעה טענו התובעים כי בן יוסף "**מחזיק במבנה בשטח 62 מ"ר המסומן בוורוד בחוות הדעת של המודד אבו ריא**" (סעיף 9 לכתב התביעה), ואולם בחוות הדעת צוין במפורש כי במבנה 1 מחזיקים הבעלים של תתי חלקות 1-4 [עמוד 14 לחוות הדעת סעיף ג(1)]. למרות קביעה זו של המומחה מטעמם, ביקשו התובעים לחייב את בן יוסף בהריסת מבנה 1 וכן בתשלום דמי שימוש מלאים בסך 58,207 ₪.

27. התובעים הזכירו בתביעתם את התביעה בהליך הקודם, וציינו כי היא "**נמחקה מטעמים טכניים בשנת 2019**", אך לא מצאו לנכון לציין שקודם למחיקתה, ניתנו פסקי דין בעניינם של המחזיקים האחרים במבנה 1 (סעיפים 21-22 לעיל).

28. בחקירתו הנגדית נחקר תובע 1 ארוכות בעניין זה, ובין היתר נשאל מדוע טען בכתב התביעה שמבנה 1 מוחזק רק בידי בן יוסף, וכך מסר בעדותו: "**בפנים אני לא יודע מה קורה. הוא אחד מהם... המומחה רשם את מה שרשם, אני אומר לך שאין לי גישה בפנים ואני רואה בהם מחזיקים ביחד ולחוד כל אחד את ה-62... אתה יכול לשאול את המומחה אם מה שעשיתי נכון או לא. יכולת לשאול את המומחה... הוא מחזיק**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במשותף יחד ולחוד, מה שעשו בפנים אני לא חלק מזה, מי שעשה וזה משתמש, אני לא יודע מה עשו, אין להם זכויות, אבל איך הם חילקו אותם אני לא יודע" (פרוטוקול 12.06.23 עמוד 24 שורות 12-30); "החלוקה הפנימית בניהם לא מעניינת אותי. כי כולם פלשו לרכוש המשותף. והבנייה היא בנייה אחת ולא חלקים" (פרוטוקול 12.06.23 עמוד 25 שורות 14-15).

29. בחקירתו הנגדית, עמד תובע 1 על טענתו כי יש להורות לבן יוסף להרוס את מבנה 1 ולחייבו בדמי השימוש המלאים. תובע 1 הסביר כי נמנע מלתבוע את המחזיקים האחרים בהליך דנן, הואיל והגיע להסדר איתם. לצד זאת, כשנשאל מדוע היה צריך להגיע להסדר איתם, אם לטעמו בן יוסף הוא המחזיק היחיד, השיב "אני רואה בהם מחזיקים ביחד ולחוד כל אחד את ה-62 מ"ר" (פרוטוקול 12.06.23 עמוד 24 ש' 18-19), ובהמשך אמר: "אין לי תשובה, אולי טעיתי" (שם, עמוד 25 ש' 21).

30. הנה כי כן, בהליך שלפני מבקשים התובעים צו להריסת מבנה 1, למרות קיומם של פסקי דין חלוטים המתירים למחזיקים האחרים, הבעלים של תתי חלקות 1 ו-3, להמשיך להחזיק במבנה 1, בהתאם להסכמים שנחתמו עמם. יוזכר, בפסקי דין אלו נקבע שכול עוד הבעלים של תתי חלקות 1 ו-3 מקיימים אחר התחייבויותיהם בהסכמי הפשרה, הם זכאים להמשיך ולהשתמש במבנה 1. רק במקרה של הפרת ההתחייבויות, יחויבו תתי חלקות 1 ו-3 להרוס את מבנה 1 ולשלם פיצויים לתובעים.

31. בחקירתו הנגדית אישר תובע 1 כי הבעלים של תתי חלקות 1 ו-3 עומדים בהתחייבויותיהם בהסכמי הפשרה (פרוטוקול 12.06.23 עמוד 26 שורה 12). משהתבקש להסביר כיצד אם כן הוא מבקש את הריסתו של מבנה 1, ונשאל האם "הדבר לא ייחשב כהפרה מצידך לאותו הסכם?" השיב תובע 1: "שנגיע לגשר נעבור אותו" (פרוטוקול 12.06.23 עמוד 26 שורות 10-16).

32. את עמדתם זו של התובעים אין לקבל. מתן החלטה בהליך דנן להרוס את מבנה 1 תביא לתוצאה קשה של סתירה בין פסק דין המחייב את הריסת מבנה 1 לבין פסקי הדין החלוטים שניתנו בהליך הקודם - מכוחם שואבים בעלי תתי חלקות 1 ו-3 את זכותם להחזיק במבנה 1.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. יצוין כי בהליך הקודם ובתביעה שלפניי טענו התובעים את אותן טענות עובדתיות ומשפטיות; בשני ההליכים התבקשו אותם סעדים: סילוק יד ודמי שימוש ראויים, וללא ספק קיימת קרבה משפטית בין בן יוסף לבין המחזיקים האחרים.
34. איני סבורה כי פסקי הדין שניתנו בהליך הקודם מקימים מעשה בית דין ביחס לתביעה שלפניי; ואולם לעקרון סופיות הדיון ביטויים רבים; והוא אינו מתמצה רק בדוקטרינה של "מעשה בית דין".
35. הסכמי הפשרה שקיבלו תוקף של פסק דין הם פסקי דין לכול דבר ועניין, וגם לגביהם חולש עקרון סופיות הדיון [ראו: ע"א 2495/95 **הדס בן לולו נ' אליאס אטראש**, נא(1) 577 (1997)], לא ניתן להפקיע את תוקפם המשפטי, אלא בהתאם להוראות הדין.
36. בהליך הקודם הסכימו התובעים לוותר על הריסתו של מבנה 1 ועל פיצוי כספי כול עוד בעלי תתי חלקות 1 ו-3 מקיימים את חלקם בפסק הדין. הסכמת התובעים בהליך הקודם, שקיבלה תוקף של פסק דין יוצרת השתק המונע מהתובעים להחיות מחדש את טענותיהם להריסת מבנה 1. כול זמן שפסקי הדין עומדים שריר וקיים, התובעים מנועים מלתבוע את סילוקו של מבנה 1, מכוח זכותם הקניינית ברכוש המשותף.
37. פסיקת סעדים בהליך זה, הנוגדים את פסקי הדין החלוטים שניתנו בהליך הקודם, מחייבת תחילה את ביטולם של פסקי הדין החלוטים או לחלופין את פקיעת תוקפה של ההתניה המתירה שימוש של המחזיקים האחרים במבנה 1. ודוק; לתובעים אין טענות נגד הסכמותיהם בהליך הקודם העומדים בבסיס פסקי הדין - לפחות לא נשמעו כאלה בהליך שלפניי - ומתן צו הריסה למבנה 1 כול זמן שפסקי הדין תקפים, יעמיד את התובעים במצב של הפרה כלפי המחזיקים האחרים, בחסות בית המשפט; תוצאה המערערת את מעמדה של המערכת המשפטית, ואין לתת לה יד.
38. סיבה נוספת לסילוק התביעה נגד בן יוסף, קשורה להעדרם של המחזיקים האחרים מההליך שלפניי. הלכה היא כי פסק דין שפוגע בזכויותיו של אדם אחר, בלי שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, עשוי להתבטל "**כאין וכאפס וכמוהו כלא היה**" [ראו: ע"א 256/71 **חסן פטין טהבוב ארד אל סמאר נ' שיך מחמד עבד אל-מועטי**, כו(1) 505 (1972); ע"א 263/73 **ועד הר הכרמל (כולל אחוזה) אגודת התושבים נ' בנק ישראלי למשכנתאות בע"מ**, כט(1) 263 (1974)]. גם מטעם זה יש לסלק את התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

39. לסיכום, מכוחם של פסקי הדין שניתנו בהליך הקודם רשאים הבעלים של תתי חלקות 1 ו-3 להמשיך ולהשתמש במבנה 1, כפוף להתחייבותם לסייע לתובעים להוציא לפועל תוכניות לבנייה בבית המשותף. לנוכח הסכמתם זו וכול עוד פסקי הדין בהליך הקודם עומדים בתוקפם וכול צד ממלא את חיוביו, מושתקים התובעים מלדרוש את הריסת מבנה 1. הואיל ופסקי הדין שניתנו בהליך הקודם הם פסקי דין מתלים (פסקי דין "על תנאי"), מצאתי לדחות את התביעה נגד בן יוסף, כפוף לשמירת זכותם של התובעים לשוב ולתבוע אותו מחדש, במקרה שבו יופרו פסקי הדין או יבוטלו, וכפוף לכול דין.

40. אני מורה על דחיית התביעה נגד בן יוסף. לנוכח התוצאה שאליה הגעתי, לא מצאתי להידרש ליתר טענות הצדדים.

התביעה נגד בארי (נתבעים 5-6) - מבנה בגודל 88 מ"ר המסומן "מבנה 4"

בתשריט מומחה התובעים

41. נתבע 5 הוא הבעלים הרשום של תת חלקה 12, ששטחה לפי צו הרישום 30 מ"ר (להלן – **הדירה או תת חלקה 12**). נתבע 6 מוטב הערת אזהרה משנת 2003.

42. בכתב התביעה נטען כי בארי ובעל הזכויות בתת חלקה 13, מר אברהם יאיר (להלן – **נתבע 7**), מחזיקים במבנה ששטחו 88.7 מ"ר, הבנוי על השטח המשותף. מבנה 4 בנוי משני מבנים מחוברים, המסומנים בצהוב בתשריט מומחה התובעים (ראו תשריט בסעיף 10 לעיל).

43. בכתב התביעה טענו התובעים כי מבנה 4 נבנה ללא היתר בנייה וללא הסכמת בעלי הדירות, ולכן יש לחייב את בארי ואת נתבע 7 בהריסתו; וכן לחייבם בדמי שימוש בסך 149,016 ₪.

44. בכתב הגנתם הודו בארי בשימוש בשטח של 21 מ"ר, מעבר לשטח הרשום שבבעלותם, וטענו כי מדובר בתוספת הרחבה שנבנתה על ידי אביהם המנוח; מכוח היתר בנייה ומכוח הסכמת בעלי הדירות (להלן – **תוספת ההרחבה**). לחלופין טענו בארי למניעות ולרישיון בלתי הדיר, מכוחם הם רשאים להמשיך את השימוש בתוספת ההרחבה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

45. המחלוקת בין הצדדים עיקרה בעניינים שלהלן:

- א. על איזה חלק מהרכוש המשותף בנו בארי, ומה נבנה?
- ב. מתי בוצעה הבנייה?
- ג. האם בארי קיבלו את הסכמת בעלי הדירות ברוב הנדרש?
- ד. האם זכאים בארי להמשיך ולעשות שימוש בשטח שבחזקתם?

הוכח כי נבנתה תוספת הרחבה לדירת בארי ששטחה 21 מ"ר

46. בכתב התביעה טענו התובעים להחזקה משותפת של בארי ונתבע 7 ב"מבנה 4" - שני מבנים ששטחם הכולל 88.7 מ"ר (צהוב), בהתבסס על חוות דעת מומחה מטעמם (סעיף 10 לעיל).

47. מומחה התובעים נחקר על חוות דעתו בתאריך 12.09.2022. בחקירתו העיד כי "לאחרונה" נודע לו כי לתת חלקה 13 שבבעלות נתבע 7 רשומה הצמדת קרקע, המסומנת א/13 בתשריט הבית המשותף המתוקן (פרוטוקול 12.09.2022 עמוד 2 שורה 6), ולכן לא נתן בחוות דעתו ביטוי להצמדה א/13 השייכת לתת חלקה 13.

48. בהינתן עובדה זו, התבקש מומחה התובעים בעדותו, להעריך איזה שטח מתוך מבנה 4 בנוי מחוץ להצמדה א/13, והוא השיב בעדותו כך: **"בערך 10 מטר מחוץ להצמדה של יחידה 13, וגם את כל ה-20 מטר ששייכים ל-12...12 (תת חלקה 12 – עמ"ב) כ-20 מטר מתוך ה-88, ובין 8-10 לשייך ל-13 (תת חלקה 13 – עמ"ב) מחוץ לגבולות ההצמדה. על גבי ההעתק שבידי המפקחת, סימנתי במקווקו את שטח ההצמדה של יחידה 13" (פרוטוקול 12.09.2022 עמוד 4 שורות 30-33). בהמשך עדותו מסר כי "60 מטר בתוך ההצמדה" (12.09.2022 עמוד 5 שורה 24).**

להלן תשריט מומחה התובעים, עליו הסימונים שהוסיף במהלך עדותו (הקו המקווקו המבטא את שטח ההצמדה של תת חלקה 13 שבבעלות נתבע 7, וכן המידות "8-10" ו-"20"). להשוואה, יובא גם תשריט בית משותף מתוקן, המדגים את שטח א/13 שהוצמד לתת חלקה 13, שבבעלות נתבע 7:



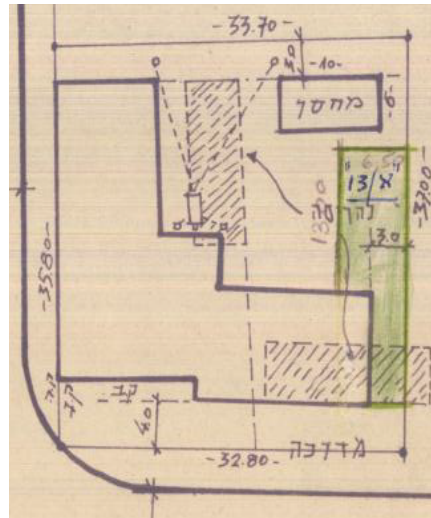
מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תשריט מומחה התובעים עם הסימונים
שהוסיף במהלך עדותו:

תשריט בית משותף מתוקן:



49. בעקבות עדותו של מומחה התובעים, ביקשו בארי ונתבע 7 לדחות את התביעה נגדם. לאחר דין ודברים הוסכם על מינוי מודד מטעמי (פרוטוקול מיום 12.09.22 עמודים 8-7). מיניתי את המודד דורי כנען כדי שיחווה דעתו בשאלה - האם המבנים שבשטח הצמדה א/13 פולשים לשטח המשותף (להלן – **המודד המוסכם**).

50. בחוות דעתו קבע המודד המוסכם כי על שטח הצמדה א/13 השייך לנתבע 7, בנויים ארבעה מבנים, ששטחם הכולל הוא 77.6 מ"ר: "סככה א" (בצבע כתום) – 19.3 מ"ר; "מבנה פח מטבח" (בצבע כחול) – 31 מ"ר; "שירותים" (בצבע סגול) – 6.8 מ"ר; "סככה ב" (בצבע חום) – 20.5 מ"ר. בחוות דעתו קבע המודד המוסכם כי ארבעת המבנים הללו אינם פולשים כלל לרכוש המשותף. להלן תשריט המודד המוסכם, שעליו סימן המודד המוסכם את שטח הצמדה א/13 (מקווקו בירוק), ועליו סומנו גם ארבעת המבנים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



51. התובעים לא ביקשו לחקור את המודד המוסכם על חוות דעתו. בפסק הדין מיום 23.01.2023 דחיתי את התביעה נגד נתבע 7 על יסוד חוות דעת המודד המוסכם. בפסק הדין קבעתי כי **"ממצאי המומחה קובעים באופן חד משמעי שכל המבנים המוחזקים על ידי נתבע 7 נבנו על גבי שטח ההצמדה שבבעלותו, ואינם פולשים כלל לרכוש המשותף"**. יוער כי התובעים טענו לבנייה שלא כדין על הרכוש המשותף ולא טענו כלל ביחס לניצול זכויות בנייה, ובהתאם לכך ניתן פסק הדין נגד נתבע 7.

52. פועל יוצא מפסק הדין בעניינו של נתבע 7 הוא שאין עוד ליחס החזקה משותפת של בארי ושל נתבע 7 במבנה 4 כנטען בכתב התביעה. למרות שפסק הדין בעניינו של נתבע 7, צמצם משמעותית את היקף הפלישות המיוחסות לבארי, לא מצאו התובעים לבקש את תיקון כתב התביעה בעניין זה. בעדותו הראשית (סעיף 26) העיד תובע 1 כי ההחזקה והמבנים המתוארים בשתי חוות הדעת שהגישו התובעים **"נכונים ומשקפים את המצב לאשורו"**. משנשאל בחקירתו הנגדית מדוע לא מצא לתקן את כתב התביעה השיב: **"כי לא תיקנתי ולא עדכנתי ולא מצאתי צורך"** (פרוטוקול 12.06.2023 עמוד 25 שורה 4). תובע 1 נחקר בעניין זה ארוכות, אך לא נמצא בפיו הסבר מניח את הדעת (פרוטוקול 12.06.2023 עמוד 8 שורה 14 עד עמוד 10 שורה 11). גם בסיכומיהם לא מצאו לנכון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעים לציין כי שטח הפלישה שיוחס לבארי בכתב התביעה הצטמצם, והוא עומד לכול היותר על 25% מהנטען בכתב התביעה.

53. במאמר מוסגר יצוין כי בעקבות פסק הדין בעניינו של נתבע 7 הגישו התובעים בקשה לתיקון כתב התביעה, מטרת התיקון המבוקש הייתה **לכלול מבנים נוספים**, שלטענת התובעים, נבנו במהלך ניהול ההליך. הבקשה נדחתה מהנימוקים שפורטו בהחלטתי מיום 17.04.23. יודגש כי בבקשתם לתיקון כתב התביעה, לא ביקשו התובעים לתקן את שטח הפלישה המיוחס לבארי, כמתחייב בעקבות פסק הדין בעניינו של נתבע 7. עוד ראוי לציין כי טענת בארי ונתבע 7, שמבנה 4 בנוי ברובו על שטח הצמדה של נתבע 7, עלתה כבר בהליך הקודם (פרוטוקול 14.09.14 עמוד 5 – נספח 9 למוצגי הנתבעים). חרף זאת, נמנעו התובעים מלבדוק את המצב לאשורו, ובתביעה דן שהוגשה בשנת 2020 בחרו התובעים להגיש את אותה חוות דעת שהוגשה בהליך הקודם, המתעלמת מקיומו של שטח הצמדה לתת חלקה 13, נתון שאליו התוודעו כבר בשנת 2014.

54. לסיכום עד כה, בכתב התביעה התובעים ייחסו לבארי ולנתבע 7 החזקה משותפת של שטח בגודל 88.7 מ"ר. לאחר ניכוי השטחים שנקבע לגביהם בפסק הדין כי הם בנויים על שטח ההצמדה של נתבע 7, **העודף שנותר לפי תשריט מומחה התובעים**, הוא שטח מלבני צמוד לדירת בארי, וכהמשך לה.

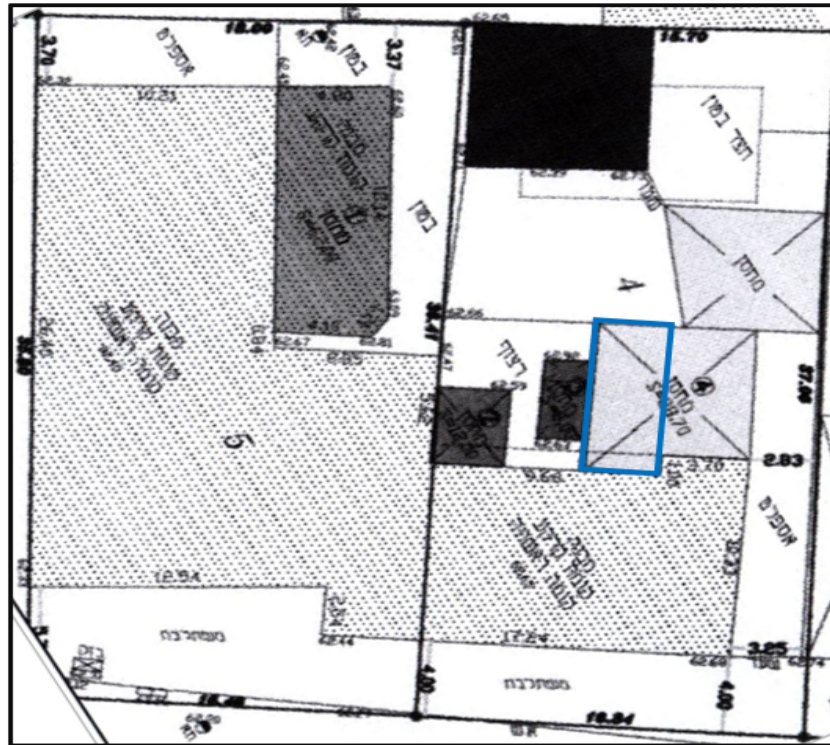
55. מהחומר שלפניי שוכנעתי כי מדובר בתוספת ההרחבה שנבנתה לדירתם של בארי, ששטחה 21 מ"ר (להלן – **תוספת ההרחבה**). להלן תשריט מומחה התובעים, שעליו סימנתי במלבן, באופן "גס", את גבולות תוספת ההרחבה (השוו גם לתוכנית היתר הבנייה (נספח 2 למוצגי הנתבעים)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



56. כפי שנאמר בסעיף 48 לעיל, מומחה התובעים העיד בחקירתו הנגדית כי החלק מתוך מבנה 4 שבנוי מחוץ להצמדה א/13, ושיש לשייכו לבארי הוא כ-20 מטר. עדותו זו של מומחה התובעים מתיישבת עם טענתם של בארי, הנסמכת על חוות דעת שמאי הנתבעים (עמוד 200 למוצגי הנתבעים), כי דירתם הורחבה בשטח של 21 מ"ר, כפי שעולה מתוכנית היתר הבנייה שהוגשה (נספח 2 למוצגי הנתבעים).

57. אני קובעת אפוא כי המחלוקת בין התובעים לבין בארי הצטמצמה משמעותית, והיא נוגעת לתוספת ההרחבה של דירתם, ששטחה כ-21 מ"ר.

תוספת ההרחבה לדירת בארי נבנתה בשלהי שנות ה-90

58. בתצהיר עדותו הראשית העיד תובע 1 כי משנת 2006 ועד לשנת 2020 לערך, בארי החזיקו בתת חלקה 12 שבבעלותם וגם בתת חלקה 13, והשתיים שימשו כמספרה. בשנת 2013 החלו בארי ונתבע 7 בבנייה של מבנים ארעיים בשטח שנמצא בין יחידותיהם לבין מחסן פח השייך לנתבע 7, שנמצא מרחק 6-8 מ' מהדירות (סעיפים 15-16 לתצהיר). לעדותו,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העבודות כללו יישור הקרקע שסמוכה לתתי חלקות 12 ו-13 (סעיף 12 לתצהיר), בנייה של תוספת ההרחבה "שיש לה כביכול היתר בנייה"; "בנייה בשטח של בין 50 ל-60 מ"ר מקורה עם תמיכות של עמודי פלדה וקירות מאיסכורית עם בידוד... וכן שטח נוסף מרוצף מחוץ לתוספת הבנייה בסמוך לדלת היציאה, ומהוות חלק בלתי נפרד מהמספרה המופעלת בחלקות משנה 12 ו-13. בנייה זו חסמה את הגישה מרח' שפרינצק לאחורי המבנה לרכוש המשותף" (סעיף 21 לתצהיר).

59. בתצהירו מעיד תובע 1 על בנייה סמוך לחלקות משנה 12 ו-13. התצהיר ניתן בתאריך 02.06.22, לפני מועד פסק הדין בעניינו של נתבע 7, שבו קבעתי כי חלק הארי של מבנה 4 נבנה על הצמדה א/13 השייכת לנתבע 7, למעט השטח המלבני ששטחו 21 מ"ר, שנבנה כתוספת הרחבה לדירת בארי (סעיפים 55-57 לעיל). אין בקביעתי זו לשלול את טענת התובעים לעצם ביצוען של עבודות בנייה בשנת 2013; אפשר שהמבנים הבנויים על הצמדה א/13 של נתבע 7 או חלק מהם, נבנו בשנת 2013, וכמו כן וכפי שיובא להלן, שוכנעתי כי בוצעו עבודות בגג תוספת ההרחבה. מכול מקום, לנוכח קביעתי כי טענת הפלישה ביחס לבארי הצטמצמה לשטח תוספת ההרחבה ששטחה 21 מ"ר – הדיון מכאן ואילך יתמקד אך ורק בתוספת הרחבה.

60. ממכלול הראיות שלפניי ובמאזן ההסתברויות, שוכנעתי כי תוספת ההרחבה נבנתה בסוף שנות ה-90, ולא בשנת 2013 כפי שטוענים התובעים.

61. בעניין זה העיד לפניי בארי דוב כי הוא מחזיק בתת חלקה 12 משנת 2000 וכי תוספת ההרחבה לא נבנתה בתקופתו, אלא קודם לכן, בזמן שאביו היה המחזיק בחנות. עוד העיד כי האישור לבניית תוספת ההרחבה ניתן לאביו בשנת 1994, והוא שבנה את תוספת ההרחבה. לעדותו של דוב בארי, הוא לא היה מעורב בעצמו בהליכים להוצאת ההיתר אם כי הדבר זכור לו (פרוטוקול 12.06.2023 עמוד 29 שורות 21-31). מעדותו של בארי עולה כי התנהלו הליכים להוצאת היתר בנייה ולקבלת הסכמות שכנים. לשאלת התובעים אישר העד בארי כי אין ברשותו תמונה של המבנה משנת 1994, והוסיף: "אבא שלי היה שם אני לא יכול להגיד לך משהו שלא ראיתי. הייתי בצבא אני חושב" העד שלל קיומן של קבלות על חומרי בנייה, והעיד: "אתה שואל אותי שאלות היסטוריות מלפני שלושים שנה" (פרוטוקול 12.06.2023 עמוד 31 שורות 1-9).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

62. יצוין כי בכתב התשובה טענו התובעים כי "עיקרה של הבנייה התבצעה לאחר חודש נובמבר 2013", בלי לפרט מעבר לכך. בעדותו הראשית התייחס תובע 1 לכול השטחים המבונים סמוך לתתי חלקות 12 ו-13 "מקשה אחת", בלי להפריד בין המבנים על הצמדה א/13 לבין הבנייה על הרכוש המשותף. מעדותו של תובע 1 עולה לכאורה כי עד לשנת 2013 היו השטחים הסמוכים לתתי חלקות 12 ו-13 פנויים למעט מחסן פח של נתבע 7 (סעיף 58 לעיל) - אך לא כך היא; שמאי הנתבעים התייחס בחוות דעתו לתצלומי אוויר משנים קודמות, שנבחנו על ידו, לרבות תצלום אוויר משנת 2010; חוות דעתו בעניין זה לא נסתרה, ועולה ממנה קיומן של תוספות בנייה בשטחים הסמוכים לתתי חלקות 12 ו-13 (לא ברור אם מדובר במבנים או בסככות), אך מכול מקום לא מדובר בשטחים פנויים, כעדותו של תובע 1.

63. איני שוללת את האפשרות שבסוף שנת 2013 בוצעו עבודות בנייה בשטחים הסמוכים לתתי חלקות 12 ו-13, כפי שהעיד תובע 1; ואולם שוכנעתי כי עבודות אלו לא כללו את בניית מא' של תוספת ההרחבה, אלא רק החלפה של הגג - כך העיד דב בארי (פרוטוקול 12.06.2023 עמוד 31 שורות 10-25; עמוד 32 שורות 3-9), ותמיכה לעדותו אני מוצאת במכתב שנשלח לבארי מתאריך 06.04.14 מאת לואיס רודניאנסקי מפקח בנייה מטעם עיריית עפולה: "הריני להודיע כי בהמשך למכתבך מיום 30.1.14 לאחר בדיקות בשטח הנני מאשר כי גג של תוספת המאושרת, נפגע עקב הריסת בניה הלא חוקית ושיפוץ בבניין. החלפת גג בוצעה בשיפוץ והחזרת המצב לקדמותו במסגרת מעטפת קיימת ומאושרת" (נספח 6 למוצגי הנתבעים). מסקנתי כי תוספת ההרחבה לא נבנתה בשנת 2013 נשענת גם על פרוטוקולים מההליך הקודם (ראו: נספח 9 למוצגי הנתבעים).

64. יצוין כי בנסיבות שבהן טענו בארי כי הבנייה בוצעה בשנות ה-90, עבר הנטל לכתפי התובעים, להוכיח כי מדובר בבנייה "חדשה" משנת 2013, אך הם לא הרימו נטל זה. התובעים לא ביקשו להעיד את אחד מבעלי הדירות או את בוסקילה, ממנו רכשו את הדירה, וגם בחקירתם את עדי הנתבעים, דיירים "ותיקים" בבית המשותף (טויבר, קלנדרוב ויוסף שמשון) נמנעו מלשאול אותם בעניין זה - מחדל הפועל ראייתית לחובת התובעים.

65. על יסוד החומר שלפניי, אני קובעת כי בקשת היתר לבניית תוספת הרחבה בגודל 21 מ"ר הוגשה בשנת 1994. החלטת הוועדה המקומית לאשר את הבנייה ניתנה ביום 28.12.94; היתר בנייה הונפק בתאריך 10.06.1997 (נספח "א3" למוצגי הנתבעים). בחלוף הזמן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ישנו קושי לקבוע באיזו שנה בדיוק נבנתה תוספת ההרחבה; אני קובעת כי תוספת ההרחבה נבנתה בסוף שנות ה-90, לאחר מועד הנפקת היתר הבנייה.

לא הוכח כי תוספת ההרחבה נבנתה בהסכמת בעלי הדירות ברוב הנדרש

66. כאמור, דחיתי את טענת התובעים כי תוספת ההרחבה נבנתה בשנת 2013, ומצאתי מהראיות שלפניי כי היא נבנתה בסוף שנות ה-90. משהוכח כי תוספת ההרחבה נבנתה על השטח המשותף, עבר הנטל לכתפיהם של בארי, להוכיח כי זכותם להמשיך להחזיק בתוספת ההרחבה, גוברת על זכותם הקניינית של התובעים בשטח המשותף [ראו: ע"א 127/77 מלכה נ' לוי לא (3) 455 (1977); ע"א 483/62 ולטר קוך ודבורה קפלן קוך נ' ליובא דוכן ולאח לנדוי, יז 1953 (1963)].

67. בכתב הגנתם טענו בארי כי אביהם המנוח קיבל את הסכמת בעלי הדירות להרחבת תת חלקה 12, ברוב הנדרש בסעיף 71 לחוק המקרקעין (סעיף 25 לכתב ההגנה). בכתב תשובה שהגישו התובעים נטען כי לא ניתנה כול הסכמה של בעלי הדירות וכי ממילא "התובעים מהווים את רוב בעלי הרכוש המשותף, וכמוהם גם יתר בעלי הדירות בבית המשותף" (סעיפים 18-19 לכתב התשובה). בסיכומי התשובה טענו התובעים כי סעיף 71 לחוק המקרקעין נחקק בשנת 2023 והוא אינו חל רטרואקטיבית (סעיף 2 לסיכומי תשובה).

68. כלל הוא, כי הסכמה להוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה אחרת ובכלל זה הסכמה לבנייה, צריכה להיות פוזיטיבית, ברורה ומפורשת לעניין היקף וטיב הבנייה, שכן בהצמדת רכוש משותף או בניצול זכויות בנייה יש הקנייה של אלו לצמיתות, לאותה דירה [ראו: רע"א 259/99 חברת פליצה' ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה (3) 385, 402 (2001); ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו (3) 78, 83 (1982); עע"מ 795/19 טליאט נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב (נבו 15.7.2020)]. אין די בשתיקה, בהעדר התנגדות או בהסכמה משתמעת כדי להכשיר קניינית פעולות העולות כדי הצמדה, כמובנה בחוק. עוד יצוין כי הפסיקה הכירה באפשרות להכשיר בנייה בהסכמות שניתנו בדיעבד כהגנה מפני תביעה לסילוק יד, ואף תוך כדי ההליך המשפטי [ראו: עש"א [מחוזי-חיפה](#) 31624-03-14 רום נ' רוזנצווייג (נבו 11.12.2014)].

69. כחריג לכלל, מורה סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין כי לצורך בנייה שנועדה להרחיב דירה, די בהסכמות מי שבבעלותם 75% מהדירות ו-66% מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

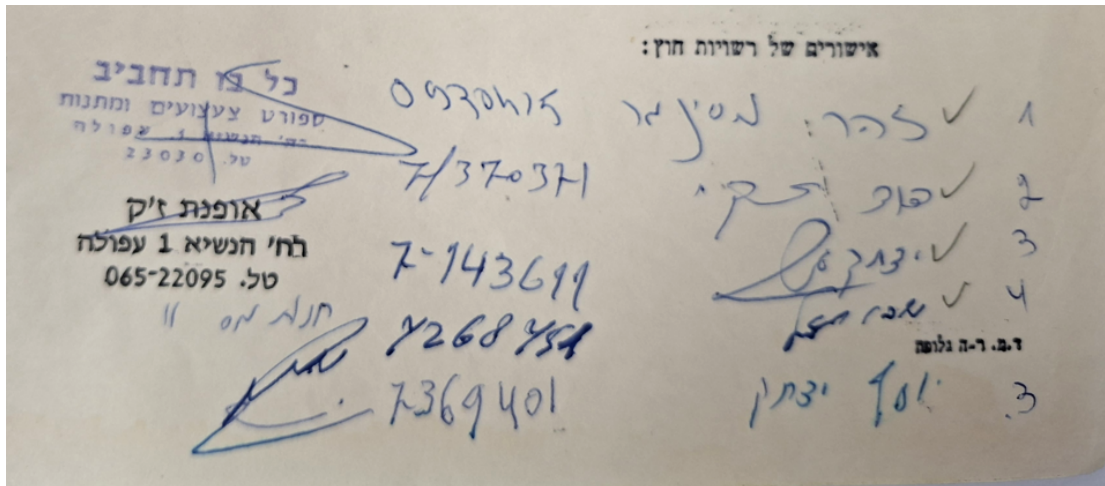
מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אך יש צורך באישור תכנוני על היתכנות לקבל היתר בנייה להרחבה המבוקשת, לפי תכנית בת תוקף (תנאי המתקיים בענייננו).

70. סעיף 71 לחוק המקרקעין, נכנס לתוקף בתאריך 11.04.1995 (ראו חוק מקרקעין (תיקון מס' 18), התשנ"ה - 1995). משקבעתי כי תוספת ההרחבה נבנתה בסוף שנות ה-90, ובהינתן מועד מתן ההיתר, בשנת 10.06.1997 (נספח "א" למוצגי הנתבעים), אני קובעת כי לענייננו חל סעיף 71 לחוק המקרקעין. יצוין כי בהינתן האפשרות להכשיר את הבנייה בהסכמות שניתנו בדיעבד, הרי שרף ההסכמות הנדרש להרחבת דירה הוא זה שחל בהתאם לחוק הקיים נכון להיום [ראו והשוו: ע"א 93/84 שלמה קדמי נ' יערי קווין, מ(1) 724 (1986)].

71. בארי מפנים לחתימותיהם של בעלי דירות, על גבי תוכנית הבקשה להיתר בנייה (מוצג 2 למוצגי הנתבעים), ועל חתימה נוספת של הורביץ מרים בתוכנית היתר נוספת (סומן נ/14 בהחלטה מיום 12.09.23):

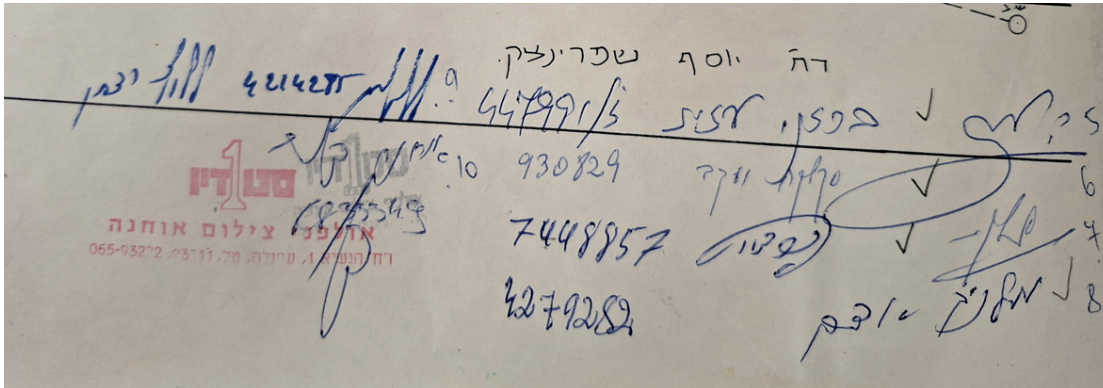




מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



72. מעיון במסמכים אלו ובנסחי הרישום שלפניי, עולה כי אלו הם החתומים על גבי התוכניות:

חתימה מספר 1 - זהר מסינגר ת"ז 0930415 בעלת זכויות בתת חלקה 4 משנת 1975 ועד היום. חלקה היחסי ברכוש המשותף: 15/442.

חתימה מספר 2 - דוד זכי ת"ז 370371 בעל זכויות בתת חלקה 3 משנת 1963 ועד היום. חלקו היחסי ברכוש המשותף: 15/442.

חתימה מספר 3 - יצחק אליהו ת"ז 07143611 בעל זכויות בתת חלקה 11 משנת 1963 עד לשנת 2004. חלקו היחסי ברכוש המשותף: 15/442 (בתחתית המסמך הראשון, מופיעה חתימתו של יוסף יצחק, בעל זכויות (היסטורי) נוסף בתת חלקה 11).

חתימה מספר 4 - שבו מזל ת"ז 072687510 בעלת זכויות בת"ח 2 משנת 1997 עד לשנת 2016. חלקה היחסי ברכוש המשותף: 15/442.

חתימה מספר 5 - בארזאני עזיז ת"ז 074479916 בעל זכויות בתת חלקה 5 משנת 1962 עד לשנת 2016. חלקו היחסי ברכוש המשותף: 15/442.

חתימה מספר 6 - סקלקה יעקב ת"ז 009308297 בעל זכויות בתת חלקה 8 משנת 1961 עד לשנת 1996. חלקו היחסי ברכוש המשותף: 13/442.

חתימה מספר 7 - ציון כהן ת"ז 7448857 בעל הזכויות בתת חלקה 10 משנת 1984 עד לשנת 1993. חלקו היחסי ברכוש המשותף: 15/442.

חתימה מספר 8 - מלניק אדם ת"ז 4279282 - לא מזוהה בנסחים כבעלים של דירה בעבר או בהווה - קולו לא נספר לצורך העניין.

חתימה מספר 9 - ללוף יצחק ת"ז 4214285 בעל זכויות בתת חלקה 9 משנת 1992 עד לשנת 1995. חלקו היחסי ברכוש המשותף: 14/442.

חתימה מספר 10 - אוחנה דוד ת"ז 068333491 בעל זכויות בתת חלקה 1 משנת 2003 ועד היום. חלקו היחסי ברכוש המשותף: 15/442.

הסכמה נוספת - של מרים הורביץ ת"ז 3031003 - בעלת זכויות בתת חלקה 7 משנת 1985 עד לשנת 1997 חלקה היחסי ברכוש המשותף: 13/442.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

73. ביישום סעיף 71ב(1) לחוק המקרקעין, על בארי להוכיח הסכמות של 12 בעלי דירות ש- 295/442 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם; ואולם מניין הקולות שפורטו לעיל בצירוף קולם של בארי, מצביע על הסכמות, בין מראש בין בדיעבד, של 11 בעלי דירות ש- 161/442 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

74. יש לדחות טענת התובעים בסיכומיהם (סעיף 18) כי מדובר ב"חתימות לא מזוהות". ביתר שאת יש לדחות את טענתם כי "גם חקירה נגדית מקיפה של מר בארי לא העלתה מיהם החתומים שם, ומה זכותם בנכס" (סעיף 18). חקירתו של בארי בעניין החתימות מסתכמת בשתי שאלות בלבד:

- ש. בוא נעשה קצת עבודה, יש לך כאן עשרה גורמים שחתמו בוא תגיד לי מי כל אחד.
- ת. אני יודע שהעירייה ביקשה כמות מסוימת של דיירים לפי חוק, אבי לפי מה שהוא סיפר לי לפני שהוא נפטר הוא החתים את כולם וקיבל היתר. יש פה שמות מה הבעיה? זוהר מסינגר, יוסף יצחק, מלניק יעקב, ברזני עזיז, סטודיו אוחנה אולפני צילום, אופנת זאקי, דוד זאקי, משפחת שאבו, יוסף יצחק, זהו זה מה שאני מזהה פה.
- ש. יש לנו כאן 10 חתימות של 15 יחידות, דוד זאקי ויוסף זאקי אותה יחידה נכון? אתה מזהה כאן חתימה או חותמת של מדינת ישראל? האם בין החתומים נמצאת מדינת ישראל?
- ת. לא. אם לא הייתה הסכמה של מדינת ישראל, לא היה היתר. (פרוטוקול 12.06.23 עמוד 29 שורה 32 עד עמוד 30 שורה 9)

75. הדברים ברורים. מהחתימות שעל גבי תוכנית הבקשה להיתר, זהותם של החתומים ידועה. העד בארי חזר על שמות של חלק מהחותמים בעדותו, ולא נשאל כלל לגבי זכויותיו של כול חותם בבית המשותף, כנטען בסיכומי התובעים. הופעת חתימותיהם של בעלי זכויות על גבי תכנית ההיתר והראיה שהונפק לבסוף היתר בנייה, מקימה חזקה כי מדובר בבעלי זכויות שהסכמתם מחויבת לצורך אישור הבנייה. כאמור, בחינה של נסחי הרישום, אוששה כי מדובר בבעלי זכויות בבית המשותף. בהקשר זה אפנה לדברים שכתב כבוד המפקח מאיר פורת בתיק (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון (נבו 10.8.2021), התואמים את עמדתי בעניין היקף ההוכחה הנדרש ביחס להסכמות בכתב בקשר עם בנייה:

"...ככל שמוגשת הסכמת הדיירים הפוזיטיבית בכתב, ממנה עולה כי ניתנה הסכמה מפורשת וברורה להרחבת דירה, ולא עולה כל טענה בדבר זיוף חתימה, אין צורך כי כל הדיירים שהסכימו להרחבה בכתב כאמור, יגישו בנוסף כברירת מחדל גם תצהירים או כי יובאו להעיד על ידי הצד לו חתמו. אני סבור כי מלבד הסרבול שהדבר ייצור, עלול הדבר גם "לצנן" את תכלית החוק שכאמור ראה לנכון להקל במקרים של הרחבת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דירה, ולהחטיא את כוונת המחוקק. יובהר, כי אין בכך כדי למנוע מהצד המתנגד, לזמן לעדות מי מהמסכימים ככל שהוא סבור שיש בכך רלבנטיות לטענתו... ובמיושם לענייננו - חתימותיהם ופרטיהם של המסכימים, היו ידועים לתובעת זה זמן רב, שכן אלו הועברו אליה עוד בתאריך..., ואף הוגשו בשנית במסגרת תצהירי הנתבעים. כך שלא הייתה כל מניעה כי תגיש בקשה לזימונם לעדות. כך שלא מצאתי לקבל את טענת התובעת בקשר לכך".

76. מניין המסכימים לתוספת ההרחבה, מראש או בדיעבד, עומד על 11 בעלי דירות ש-161/442 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. כאמור, להכשרת תוספת ההרחבה של דירת בארי, נדרשות הסכמות ברוב של 12 בעלי דירות ש-295/442 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

77. יושם לב, כי הכשרת הבנייה של תוספת ההרחבה של בארי במישור הקנייני, אינה אפשרית ללא הסכמת התובעים (או קודמיהם), בשים לב לעובדה שלתת חלקה 14 צמודים 247/442 (56%) מהרכוש המשותף (פי 14 לערך מחלקה היחסי של כול אחת מיתר הדירות). משמעות הדברים היא כי לבעלי הזכויות בתת חלקה 14 זכות "וטו" ביחס לתוספת ההרחבה של בארי, ולמעשה ביחס לכול בנייה שביצע או שיבקש לבצע מי מבעלי הדירות.

78. מעיון בנסח הרישום ההיסטורי של תת חלקה 14 עולה כי משנת 1961 ועד לשנת 2006 הייתה תת חלקה 14 בבעלות "מדינת ישראל". בשנת 2006 הועברה הבעלות בתת חלקה 14 לאבנר בוסקילה; ושנה לאחר מכן (בשנת 2007) הועברה הבעלות בתת חלקה 14 מבוסקילה לתובעים.

79. בארי הוא היחיד ש"מסר גרסה" והעיד בקשר לנסיבות הוצאת ההיתר והסכמות הדיירים לבנייה: "אני יודע שהעירייה ביקשה כמות מסוימת של דיירים לפי חוק, אבי לפי מה שהוא סיפר לי לפני שהוא נפטר הוא החתים את כולם וקיבל היתר..." (פרוטוקול 12.06.2023 עמוד 30 שורות 1-2). משנשאל בארי האם הוא מזהה חתימה של מדינת ישראל בין החתומים על תכנית ההיתר, השיב בשלילה, והוסיף: "אם לא הייתה הסכמה של מדינת ישראל, לא היה היתר" (פרוטוקול 12.06.2023 עמוד 30 שורה 9).

80. בשים לב לעובדה שבאותן שנים הייתה תת חלקה 14 בבעלותה של מדינת ישראל; אין להתעלם מהמגבלה שנוצרה בחלוף השנים, באיתור הגורם הרלבנטי לצורך בירור עניין ההסכמה. בסיכומיהם (סעיף 19) טענו התובעים למחדלם של בארי באי זימונו של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בוסקילה להעיד, אך לא העלו טענה דומה נגד מדינת ישראל. זימונו של בוסקילה לצורך בירור עניין ההסכמות, לא היה מועיל ממילא, שכן בוסקילה היה הבעלים של תת חלקה 14 רק בשנת 2006 – זמן רב לאחר בניית תוספת ההרחבה.

81. התובעים מנועים כיום מלטעון נגד הקושי באיתור הבעלים של תת חלקה 14 שקדמו לאבנר בוסקילה; בהליך הקודם טענו התובעים נגד כשרות היתר הבנייה, ובנוגע לפרסום הבקשה להיתר שהגישו בארי בהליכים התכנוניים משנות ה-90, העלו התובעים ספק ביחס לאפשרות אז, לאתר את כול בעלי הזכויות, והוסיפו ש"גם היום יש קושי לאתר אותם" (פרוטוקול 14.09.2014 בהליך הקודם – מוצג 9 למוצגי הנתבעים).

82. יש לדחות טענתם של התובעים בקשר לאי רישום ההרחבה במרשם הזכויות. על אף החשיבות שבתיקון צו הרישום לצורך התאמה ועדכון המרשם למצב בשטח; אין חובה בחוק להביא לרישום תוספת שנבנתה, ואי רישום כשלעצמו, אינו שולל זכות קניינית או זכות אחרת שהוקנתה לבעל דירה.

83. לסיכום חלק זה אני קובעת כי לא הוכחו הסכמות לבניית תוספת ההרחבה ברוב הנדרש בסעיף 71ב לחוק המקרקעין.

האם זכאים בארי להמשיך ולעשות שימוש בשטח שבחזקתם?

84. העובדה שלא מונחות לפניי הסכמותיהם המפורשות של בעלי הדירות ברף הקבוע בחוק, אינה סותרת את הגולל על הדיון.

85. כבר נפסק כי זכות הקניין אינה מוחלטת והיא כפופה לכללי המניעות ועקרונות תום הלב. לבית המשפט שיקול דעת אם ליתן סעד של הריסה עקב בנייה לא חוקית, ולא מדובר בתוצאה המתחייבת באופן גורף, ללא כול סייג.

86. העקרונות ואמות המידה שלאורן יש לבחון תביעה של בעל זכות במקרקעין ליתן צו הריסה לבנייה לא חוקית נקבעו ברע"א 6339/97 **משה רוקר נ' משה סלומון**, נה(1) 199 (1999).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

87. כך למשל נדחתה תביעה להריסת תוספת הרחבת דירה שיצרה בפועל כמה יחידות. הנתבעים רכשו את הדירה עם התוספת, שנבנתה 30 שנה קודם לכן, בידיעה שהדיירים אינם מתנגדים לתוספת. הנתבעים הוציאו היתר בדיעבד לתוספת, בהסכמת חלק מהדיירים; לא הוכחה בהליך הסכמה של הדיירים האחרים לבנייה. לאורך השנים הנתבעים שילמו לנציגות מיסי ועד בית עבור שתי היחידות. נקבע בין היתר כי הנתבעים הסתמכו על המצב בשטח ועל שתיקת בעלי הדירות [ראו: רע"א 8186/07 נאוה כרמל נ' ראוול ינקוביצי (נבו 1.1.2008)].

88. במקרה אחר נדחתה תביעה להריסת תוספת בנייה של 34 מ"ר, החורגת מהיתר הבנייה, בשל שיהוי כבד ומניעות, משהוכח שקודמיהם של הנתבעים בדירה (הורי נתבע 1) ידעו על התוספת החורגת, שנבנתה לכול המאוחר בשנת 2000 אך מילאו פיהם מים מכיוון שחפצו בהמשך שימוש של שוכריהם בחצר המשותפת. התביעה נדחתה גם מטעמים של חוסר תום לב; משנקבע כי צו ההריסה הוא תגובת נקם להתנגדות הנתבעים לשימוש הייחודי של התובעים בחצר המשותפת, ללא שיש תועלת בהריסה - לא הוכח כי הבנייה החורגת תמנע מימוש עתידי של זכויות בנייה [ראו: רע"א 6507/19 יואב וינשל נ' מרים טמיר (נבו 31.12.2020)].

89. בפסק הדין בעניין רוקר, נקבעו ארבעה שיקולים עיקריים שראוי לשקול מכוח עקרון תום הלב, טרם מתן החלטה המגבילה את בעל זכות הקניין מלממש את זכותו:

"השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול השלישי – משני בחשיבותו לקודמיו – הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי-הדין. לעניין שיקולים אלה, תיראה, לדוגמה, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה מזכות שכירות; פגיעה בזכות על-ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על-ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסה דרך ארעי. ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול-דעתו של בית-המשפט, עד בלי השאיר לו שריד" (הדגשים שלי – עמ"ב).

בהמשך הדברים נפסק:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**"לא הרי ההגנה על הקניין של בעל דירה בדירתו בבית משותף
כהרי הגנה על הקניין המשותף של בעל הדירה ברכוש
המשותף".**

90. לענייננו - התובעים מבקשים צו הריסה לתוספת הרחבה שנבנתה בשטח המשותף, ולא בשטח הצמדה של התובעים. מדובר בתוספת ששטחה 21 מ"ר, שנבנתה בחלקת הבית המשותף ששטחה הכללי 1215 מ"ר.

91. אין מדובר במקרה של בעל דירה שהתעלם ביודעין מהחוק; כאמור קבעתי כי תוספת ההרחבה נבנתה על ידי אביהם של בארי, בסוף שנות ה-90 מכוח היתר בנייה שהונפק לו בתאריך 10.06.1997 ובהסכמה לכאורה של בעלי הדירות. נתתי דעתי לכך שהגורם שיכול להעיד על ההסכמות ועל נסיבות מתן ההיתר כבר אינו בין החיים.

92. נתתי משקל להסכמותיהם של 11 מבעלי הדירות, ולקול היחיד והמכריע, שחסר להכשרת הבנייה – קולה של תת חלקה 14 שבעלת הזכויות בה, נכון לאותה העת הייתה מדינת ישראל. יוזכר כי הבעלות בתת חלקה 14 הועברה ממדינת ישראל לאבנר בוסקילה בשנת 2006, ושנה לאחר מכן לידי התובעים – שנים מאוחרות למועד ביצוע העבודות. נתתי משקל לשנים הארוכות שחלפו מבניית תוספת ההרחבה. ידוע אמנם כי חלוף השנים - וגם אם מדובר בעשרות שנים – אינו מבסס כשלעצמו זכות קניינית בחלק שנבנה; וכי נדרשת הסכמה מפורשת של בעלי הדירות ברף הקבוע בחוק, ואולם במסגרת שיקולי הצדק יש להביא בחשבון את הנזק הראייתי שנגרם לבארי בשל חלוף הזמן.

93. עוד אציין כי לא נטען וממילא לא הוכח כי בניית תוספת ההרחבה זכתה להתנגדות או לקול מחאה מצד מי מבעלי הדירות, לרבות מצד קודמיהם של התובעים בדירה. התובעים עצמם שתקו במשך 7 שנים (משנת 2006 – אז רכשו את הדירה לפי הסכם המכר שצורף וסומן כמוצג נ/12 בהחלטה מ-13.06.23). קול מחאה נגד תוספת ההרחבה נשמע לראשונה על ידי התובעים בשנת 2013 - 20 שנה בערך לאחר הבנייה. בהקשר הדברים אציין גם את המניע להגשת התביעה כפי שהוצג על ידי תובע 1 (סעיף 25 לתצהירו; פרוטוקול 12.06.23 עמוד 7 שו' 30-32) ואת תוצאת ההליכים השונים שנקטו התובעים - הסכמה להמשך שימוש של בעלי הדירות ברכוש המשותף תמורת תשלום (סעיפים 2, 21-22 לעיל).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

94. שוכנעתי כי משקלם המצטבר של הנימוקים מבסס מניעות והתנהגות בחוסר תום לב מצד התובעים במידה המצדיקה לדחות את תביעתם נגד בארי.

התביעה נגד נתבעים 8-10, 12-14 בעלי זכויות בתת חלקה 15 בקשר למבנה בגודל 57 מ"ר המסומן כ"מבנה 5" בתשריט מומחה התובעים

הקדמה – בעלי הזכויות בתת חלקה 15 והמצב הרישומי

95. נתבעת 8 היא חברה בשם חלקות 4-5 בגוש 16658 עפולה בע"מ (להלן – **החברה או נתבעת 8**). נתבעת 8 היא החברה שרכשה את הקרקע בשנות ה-50; ולימים בנתה עליה את הבית המשותף, ומכרה את יחידותיו לרוכשים השונים; להוציא יחידה בשטח 7 מ"ר שהשאירה בבעלותה - היא תת חלקה 15.

96. צו הרישום מצמיד לתת חלקה 15 מחסן בשטח 60 מ"ר, המסומן "15א" בתשריט הבית המשותף [על טכניקת ה"קולב המשפטי" מופנים התובעים לע"א 11965/05 **עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון, פרופסור** (נבו 27.8.2009)].

97. נתבעת 8 היא חברה מחוקה. לא נטען ולא עולה מהחומר שלפניי כי החברה עברה הליך של החייאה, ולכן היא נעדרת כשרות משפטית לתבוע ולהיתבע, ולפיכך דין התביעה נגדה להימחק.

98. נתבעים 9, 10, 12, 13, 14 הם המחזיקים ביחידה 15 (נתבעות 13-14 הן יורשותיו החוקיות של נתבע 11), נתבעים 9-10 לא הגישו כתב הגנה ולא לקחו חלק בהליך, והוגשה בעניינם בקשה למתן פסק דין (ראו בהמשך). נתבעים 8, 12-14 הגדרו לעיל בשם "**קבוצת החברה**".

99. בכתב התביעה טענו התובעים לשימוש שלא כדין שעושים נתבעים 8-14 במבנה בשטח 57 מ"ר, הבנוי על השטח המשותף, ומסומן "מבנה 5" בתשריט התובעים (סעיף 10 לעיל); התובעים ביקשו ליתן צו הריסה, ולחייבם בדמי שימוש בסך ₪ 95,760.

100. אין חולק כי במועד רכישת התובעים את דירתם, עמד מבנה 5 על תילו; וכי בנייתו הושלמה עשרות שנים קודם לכן, מכוח היתר בנייה מתאריך 27.02.1972 (נספח 13 למוצגי נתבעים).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לאחר בחינת החומר שלפניי, לרבות טענות הצדדים בסיכומיהם, ראיות הצדדים ועדיהם, מצאתי שיש לדחות את התביעה נגד קבוצת החברה.

101. התובעים מבקשים צו להריסת מבנה 5, הבנוי לטענתם על שטח שהוא רכוש משותף. מנגד טוענים קבוצת החברה כי מדובר בשטח שהוצמד לדירתם בצו הרישום, ולכן מדובר בקניינם הפרטי. כפי שיפורט להלן, מחלוקת זו בין הצדדים היא תולדה של טעות סופר שנפלה בהליכים לרישום הבית בפנקס הבתים המשותפים, בשנת 1961.

השמטת הצמדה 15א מנסח הרישום והליכי הבקשה לתיקון המרשם, שבסופם נקבע כי מדובר בהשמטה שהיא "טעות סופר"

102. צו לרישום הבית בפנקס הבתים המשותפים נחתם בתאריך 08.08.1961; צו הרישום הורה על הצמדה של מחסן בגודל 60 מ"ר לתת חלקה 15, הוא המחסן המסומן "15א" בתשריט הבית המשותף (להלן – **מחסן 15א**). לימים נהרס מחסן 15א ובמקומו נבנה מבנה 5 שאת הריסתו מבקשים התובעים.

103. וכך נקבע בצו הרישום:

**"בהתאם לבקשת בעלי הנכס הנ"ל יוצאו החלקים
הבאים מכלל הרכוש המשותף ויצמדו לדירות כמפורט
להלן:-**

**...
(ב) שטח המחסן המסומן בתשריט במספר 15 א'
ששטחו 60 ממ"ר יוצמד לדירה מספר משנה 4-5/15."**

104. עקב טעות בהליכי הרישום, הצמדת מחסן 15א אינה מופיעה בנסח הרישום. אי לכך הגישו בעלי הזכויות בתת חלקה 15, בשנת 2017, בקשה מכוח תקנה 95 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011, לתיקון הרישום בפנקס הבתים המשותפים, כך שיתאם לנתונים המפורטים בצו הרישום. רשם המקרקעין סבר כי לתיקון המבוקש עשויה להיות השלכה על זכות מהותית של צד שלישי, והעביר את הבקשה להכרעת המפקח המנהלי על רישום המקרקעין. המפקח המנהלי העביר את הבקשה לתגובת כלל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעלי הדירות בבית המשותף; הוגשה התנגדותם של התובעים בלבד. בתאריך 08.03.2017 דחה המפקח המנהלי את הבקשה, משסבר כי התיקון אינו יכול להיעשות בהליך מנהלי; בקבעו כי חלוף השנים ממועד רישום הבית ועד להגשת הבקשה, מחייב בירור עובדתי, בין היתר בשל האפשרות שצדדים שלישיים הסתמכו על המצב הרישומי הקיים (להלן – החלטת המפקח המנהלי).

105. ערר שהוגש על החלטת המפקח המנהלי התקבל בהחלטת סגנית הממונה על המרשם מיום 31.07.17; בהחלטה נקבע כך: **"במקרה זה נשמט מהרישום בפנקס הבתים המשותפים המחסן שסומן 15א' בשטח 60 מ"ר, אשר הופיע במסמכי רישום הבית המשותף כמוצמד לתת חלקה 4-5/15, ואשר הפקיד המוסמך הורה, בצו, על רישומו...לא יעלה על הדעת שבשל השמטה מקרית זו של פרט, שהופיע בצו הרישום, תתבטל הצמדת המחסן מאליה..."** (נספח 17 למוצגי הנתבעים).

106. בעקבות החלטת הממונה על המרשם, ניתן בתאריך 21.08.17 צו לתיקון צו רישום בית משותף (שטר 27528/17) על דרך הוספת ההערה שלהלן: **"תיקון טעות סופר – הוספת הצמדה של מחסן המסומן 15א' בשטח של 60 מ"ר ליחידה 15"** (להלן – החלטת הממונה על המרשם).

107. ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי על החלטת הממונה על המרשם - התקבל [עש"א (מחוזי נצרת) 51053-09-17 מוחמד אבו בכר נ' חיים טויבר (נבו 15.4.2018)] (להלן – פסק הדין של בית המשפט המחוזי). בפסק הדין קבע בית המשפט המחוזי: **"במקרה שלפנינו נתבקש, בשעתו, רישום של הצמדה, וצו רישום הבתים המשותפים אכן הורה על הרישום. אלא שחרף הוראתו המפורשת זו של הצו, ההצמדה לא נרשמה... התקלה בה עסקינן היא בבחינת "טעות סופר" במובנה הלשוני, שכן כוונתו של מי שהורה על הרישום (קרי צו רישום הבית המשותף) היתה לרשום את ההצמדה, וזו לא נרשמה"** (הדגשה שלי - עמ"ב).

108. לצד זאת נקבע בפסק הדין כי בשים לב לעובדה שחלפו 53 שנים ממועד הרישום ועד להגשת בקשת התיקון, צדק המפקח המנהלי בהחלטתו שלא לאפשר את ביצוע התיקון: **"נכון עשה המפקח כאשר סירב לעשות שימוש בסמכותו לתקן את הטעות, והפנה את הצדדים להליך שיפוטי (אזרחי), שבגידרו ייערך בירור של ההיבטים השונים העשויים ליטול חלק במשוואה, ובתוכם שינויים שהתחוללו בנכס ועשויים להשליך**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על התיקון המבוקש, תחולתה של תקנת שוק (ובתוך כך תום ליבם של המערערים בהסתמכם על הרישום השגוי), ועוד כיו"ב".

109. בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט העליון נדחתה [רע"א 3909/18 חיים טויבר נ' מוחמד אבו בכר (נבו 10.07.2018)].

110. בהתאם לפסק דינו של בית המשפט המחוזי, ניתן בתאריך 29.05.18 צו לתיקון צו רישום בית משותף (שטר 22812/18), אשר הורה על ביטול התיקון שבוצע מכוח הצו מיום 21.08.17.

111. להשלמת התמונה יצוין כי בתאריך 05.08.18 ניתנה החלטת סגנית הממונה על המרשם בערר שהגישו הנתבעים על התיקונים שבוצעו בצווי הרישום, בחריגה מסמכות ובניגוד לבקשתם. הערר התקבל.

112. בהחלטת הממונה נקבע כי לא היה מקום לתקן את צו רישום הבית המשותף שניתן בשנת 1961 (הליך לפי סעיף 145 לחוק המקרקעין) אלא רק לבצע תיקון טעות סופר לפי תקנה 95 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011. נקבע כי הוראות צו הרישום שנחתם ב-08.08.61 בעינן עומדות ואין בכוח פעולות הרישום שנעשו לפי שטרות 27528/2017 ו-22812/2018 לשנותן. בהעדר יכולת לשנות פעולות רישום בפנקסים מההיסטוריה הרישומית הורתה הממונה על המרשם על צירוף ההחלטה לכול אחד משני תיקי תיקון צו הבית המשותף הנדונים.

113. לסיכום חלק זה, בהליכי הבקשה לתיקון המרשם שהגישו בעלי הזכויות בתת חלקה 15 נקבע כי אי רישום ההצמדה בפנקס הבתים המשותפים, נובע מטעות טכנית; השמטה מקרית של חלק מנתוני צו הרישום (הצמדת מחסן 15 לתת חלקה 15), בעת העתקת הנתונים מהצו לפנקס הבתים המשותפים. מפסק דינו של בית המשפט המחוזי עולה כי מהותית, מחסן 15 נגרע מהרכוש המשותף, והוצמד בצו הרישום לתת חלקה 15 ולכן הוא קניינם של בעלי הזכויות בתת חלקה 15, אלא אם ימצא על ידי ערכאה שיפוטית כי צדדים שלישיים – לענייננו אלו הם התובעים – הסתמכו בתום לב על הרישום ויש לתת להסתמכותם משקל בהחלטה על תיקון הרישום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענת התובעים כי השמטת הרישום של מחסן 15א מנסח הרישום, מספיקה כשלעצמה ליתן צו הריסה – נדחית.

114. התובעים אינם טוענים נגד תוכן צו הרישום, המורה על גריעת מחסן 15א מהרכוש המשותף, ועל הצמדתו לתת חלקה 15. בסיכומיהם טענו התובעים כך: **"על עיקר הדברים אין עוררין – על בעלותם של התובעים בדירות בבית המשותף, על ההיסטוריה של רישום הבית המשותף, הצו..."** (סעיף 4 לסיכומי התובעים) **... "עיקר הדברים הוא בכך שבשנת 1965 (צ"ל: 1961 – עמ"ב) נרשם בצו הרישום כי המחסן נשוא התביעה, שסומן כנספח 15א בתסריט הבית המשותף יוצמד ליחידה 15, רישום זה לא התבטא ברישום הבית בפנקס הבתים המשותפים"** (סעיף 30 לסיכומי התובעים).

115. לגישתם של התובעים, עצם השמטת ההצמדה של מחסן 15א מנסח הרישום, מובילה למסקנה אחת - יש לראות בה רכוש משותף (סעיפים 38-39 לסיכומי התובעים). יש לדחות טענה זו של התובעים.

116. בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים עשויה להסתיים ככלל, באחת משתי דרכים: דחיית הבקשה או מתן צו לרישום (סעיפים 14 ו-20א) לחוק בתים משותפים). לפי סעיף 21 לחוק בתים משותפים, צו הרישום **"יפרט לגבי כל דירה בנפרד את הפרטים שייכללו ברישום הבית בפנקס, ובכלל זה פרטים בדבר הבעלות, זכויות החכירה, השעבודים וכל שאר הזכויות על הבית, הרשומים בספרי האחוזה"**. מסעיפים אלו עולה ככלל, כי צו הרישום הוא המסמך המחולל את רישומו של הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים.

117. השלב הבא לאחר אישור צו הרישום, הוא רישום הבית בפנקס על ידי רשם הקרקעות **"בהתאם להוראות צו הרישום"** (סעיף 25א) לחוק בתים משותפים). במקרה דנן, עקב טעות של רשם הקרקעות, רישום הבית בפנקס בשנת 1961, לא בוצע **"בהתאם להוראות צו הרישום"**; ובעת העתקת הנתונים מצו הרישום לפנקס הבתים המשותפים, נשמט רישום ההצמדה של מחסן 15א לתת חלקה 15. בהתאם לכך קבע בית המשפט המחוזי בפסק דינו כי מהותית, משהורה צו הרישום על הצמדה של מחסן 15א לתת חלקה 15, יש לראות במחסן 15א רכוש פרטי של בעלי הזכויות בתת חלקה 15; גם אם הדבר הושמט בשלב הרישום לפנקסים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

118. אין כל יסוד לטענת התובעים בדבר עליונותו של נסח הרישום על יתר מסמכי הרישום של הבית המשותף. "רישום בפנקסים" כאמור בסעיף 125(א) לחוק המקרקעין אינו כולל רק את נסח הרישום. "כאשר עסקינן בבית משותף, "הרישום בפנקסים" כולל את כלל המסמכים הנדונים – צו רישום, תקנון ותשריט" [ת"א (מחוזי מרכז) 68238-10-18 אביעד יוסף נ' המפקח על רישום מקרקעין פתח תקווה (נבו) 25.3.2020]; סעיף 53 לחוק המקרקעין]. "...קונה דירה אשר מקבל העברה בלשכת רישום מקרקעין וחותר על שטר מכר, שבו מדובר על חלקים ברכוש המשותף, יודע מה כלול ברכוש המשותף ומה הוצא ממנו לפי הצו לרישום הבית המשותף, ומי שטוען את ההיפך עליו נטל הראיה" (ע"א 30/70 יעקב ו-מינה וינטר נ' אשר פפר, כד(2) 541 (1970); א' אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי – בתים משותפים, עמוד 65).

119. יצוין כי בכתב התביעה לא נטען דבר בקשר להשמטת ההצמדה מנסח הרישום. בתיאור זכויות הצדדים סמכו התובעים טענותיהם על צו הרישום (סעיף 3 לכתב התביעה). בסעיף 4 לכתב התביעה נכתב: "הבית הנ"ל נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים. מצ"ב צו רישום ומסומן "א".

120. לסיכום, טענת התובעים כי עצם השמטת ההצמדה מנסח הרישום, מאיינת את זכותם הקניינית של הנתבעים במבנה 5 - נדחית. כפי שיפורט להלן, שוכנעתי מהחומר שלפני כי מסמכי הרישום של הבית המשותף לרבות צו הרישום, עמדו לנגד עיניהם של התובעים בעת שרכשו את דירתם, כך גם מצבו של השטח המשותף והבנוי עליו.

הוכח כי בעת רכישת דירתם, התובעים היו חשופים למסמכי הרישום של הבית המשותף ולמבנים שנבנו בשטחים המשותפים, וידעו על השימוש שעושה נתבעת 8 במבנה 5. לא הוכחה הסתמכות של התובעים על נסח הרישום החסר, כנתון המקנה להם זכות קניינית או זכות אחרת בקשר עם מבנה 5.

121. בהליכי הבקשה לתיקון המרשם נקבע בשורה התחתונה כי השמטת הצמדה 15א מנסח הרישום נובעת מטעות סופר "שכן כוונתו של מי שהורה על הרישום (קרי צו רישום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבית (המשותף) היתה לרישום את ההצמדה, וזו לא נרשמה" (פסק הדין של בית המשפט המחוזי). למרות זאת לא ניתן צו לתיקון הטעות, בשל "למעלה מחצי המאה שחלפה מיום שנעשה הרישום השגוי ועד כי נתבקש תיקונו", כפי שנקבע על ידי בית המשפט המחוזי בפסק דינו:

"יסוד הזמן בתיקון טעות סופר עשוי להיות בעל משקל רב בנסיבות מתאימות, ונראה כי העניין שלפנינו מדגים זאת: מיום הרישום השגוי חלפו לא פחות מ-55 שנה עד כי פנו המשיבים בבקשה לרישום ההצמדה; במהלכה של תקופה ארוכה שנים זו עשויים היו להתחולל שינויים בנכס; צדדים שלישיים רכשו זכויות בבית המשותף כשהם נסמכים על הרישום; ועוד כיוצא באלה אירועים שעשויים היו להתרחש במהלך למעלה מחצי המאה שחלפה מיום שנעשה הרישום השגוי ועד כי נתבקש תיקונו. משום כל אלה סברתי, כי נכון עשה המפקח כאשר סירב לעשות שימוש בסמכותו לתקן את הטעות, והפנה את הצדדים להליך שיפוטי (אזרחי), שבגידרו ייערך בירור של ההיבטים השונים העשויים ליטול חלק במשוואה, ובתוכם שינויים שהתחוללו בנכס ועשויים להשליך על התיקון המבוקש, תחולתה של תקנת שוק (ובתוך כך תום ליבם של המערערים בהסתמכם על הרישום השגוי), ועוד כיו"ב.

122. בהליכי הבקשה לתיקון הרישום, טענו התובעים להסתמכותם לכאורה על נסח הרישום, שממנו הושמטה ההצמדה של מחסן 15א (ראו סעיף ז' להחלטת הממונה על המרשם – נספח 17 למוצגי הנתבעים); אי לכך הצביע בית המשפט המחוזי על צורך לקיים בירור בקשר ל"שינויים שהתחוללו בנכס ועשויים להשליך על התיקון המבוקש, תחולתה של תקנת שוק (ובתוך כך תום ליבם של המערערים (התובעים כאן – עמ"ב) בהסתמכם על הרישום השגוי)...".

123. כפי שפורט לעיל, טענתם העיקרית של התובעים בהליך דנן הייתה לעליונות מעמדו של נסח הרישום. טענת התובעים להסתמכותם לכאורה על נסח רישום, לא הוזכרה כלל בהליך שלפניי; לא בכתב התביעה, לא בתצהיר עדות ראשית ולא בסיכומי התובעים. גם לא נטען להשפעה כלשהי של השמטת הרישום, על זכויותיהם הקנייניות של התובעים, עקב הסתמכותם לכאורה על נסח הרישום החסר. כאמור, כול שטענו התובעים הוא ל"ניצחון טכני" שבא לידי ביטוי בעצם ההשמטה של ההצמדה מנסח הרישום.

124. הנתבעים הקדישו חלק לא מבוטל מחקירתו הנגדית של תובע 1, לשאלות בנושא ההסתמכות על נסח הרישום, אך תובע 1 נמנע ממתן תשובות:

- ש. אם היית בא לרכוש את הנכס ורואה בטאבו שהמחסן מוצמד ליחידה 15, לא היית רוכש את הנכס?
- ת. זו שאלה היפותטית. תלוי בנסיבות.
- ש. באת ראית מבנה בטון, שכנראה שלא הולך לזו לשום מקום. הרי ידעת שהמבנה בטון זה לא סככת פח, ידעת שהוא הולך להישאר בשטח.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- ת. אני לא ידעתי ולא יכול לענות לך על השאלה הזאת. אבל כרוכש במהלך הדיונים על הזכויות, יש משמעות אם אתה מקטין מהזכויות של הרכוש
- ש. **היה הליך בתיקון טעות סופר**
- ת. כן
- ש. **ואתה טענת שזה לא הליך הנכון, וצריך לעשות הליך בבית משפט אזרחי, שבו אתה רוכש במועד המאוחר לטעות, מותר לך לעלות טענות. אילו טענות היית מעלה?**
- ת. אני לא יכול לענות לך על השאלה הזאת, יש לי עורכי דין והם יכולים ועושים את העבודה.
- ש. **אבל העורכי דין לא ממציאים מצב עובדתי, הטענה שיכול לעלות אדם זה איזשהו הסתמכות ושינוי מצב לרעה על בסיס מה שהוצג לך. אם הזכויות היו רשומות לא היית קונה את הנכס?**
- ת. המצב היה שונה, אני לא יודע. זה נוגס מהזכויות שלי.
- ש. **לפני שרכשת את הנכס איזה בדיקות ערכת בהתייחס ליחידה 15?**
- ת. אני מסרתי את כל העניין לטיפול של עורכת דין שהיא עשתה את הכל והמליצה בפניי.
- ש. **יכול להיות שהיא לא עשתה שום בדיקה?**
- ת. אני לא יודע
- ש. **אז אתה לא יודע להגיד לי אם נבדק תשריט הבית המשותף, ראית מבנים קיימים בפרט מבנה בטון, אתה לא עושה בדיקה מה זה המבנה הזה ולמי הוא שייך? אתה בעצם אומר לי שבכלל קנית ולא ידעת, אם זה מבנה צמוד או לא?**
- ת. אני רק יודע שעו"ד היא זאת שטיפלה.
- ש. **ומה היא אמרה לך?**
- ת. אני לא זוכר מה היא אמרה, אם יש הצמדה או אין הצמדה. אני עשיתי בדיקות לאחר מכן
- ש. **בהליך הזה בדקת אם יש הצמדה והיא בדקה?**
- ת. אני בדקתי אחר כך.
- ש. **אתה טוען להסתמכות...**
- ת. ההליך לתיקון הסתיים תשאל את עורך הדין שייצג אותי שם.
- ש. **מי ייצג אותך ברכישה?**
- ת. (בודק במסמכים) שרון גליק.
- ש. **אני אומר לך שדווקא בהסכמי המכר כן היו לתובעים את מסמכי הבית המשותף**
- ת. **היה, אז מה?**

125. בהמשך חקירתו הנגדית, העיד תובע 1 כך:

- ש. **האם בדקת בעצמך או עו"ד את תיק הבניין של הנכס?**
- ת. אני לא יודע מסרתי את זה לעורך דין שצינתי, היא עשתה את הבדיקה וביצענו את הרכישה.
- ש. **אתה טוען שלא הסתמכת על מסמכי רישום הזכויות בעת הרכישה?**
- ת. אני אמרתי שלקחתי עו"ד. אם היא עשתה בדיקה או לא אני לא יודע. אני לא זוכר אם אני ישבתי איתה היא הראתה לי או משהו כזה, אני לא זוכר. אני בעצמי לא הלכתי לטאבו לבדוק ולא זכור לי שראיתי במסמכים.
- ש. **מסמכי רישום כלשהם? תשריטים תקנון מוסכם? בערעור שונה אזרחי בשנת 2018, בפסק הדין נטען שהתובעים נסמכו על רישום בעת נסמכו על זכויות בבית המשותף מגיש העתק מסומן (נ/10), נטען שם שהסתמכתם בשעת רכישת הזכויות, הסתמכתם על מסמכי הרישום ובגלל ההצמדה היא לא תקינה, בהליך המדובר פשוט היה חשוב לי לציין שכן הסתמכתם על מסמכי הרישום בשעת הרכישה. יש לך משהו להגיד על זה?**
- ת. אני אמרתי לך שאני לא זוכר. אם טען העורך דין שהסתמכנו אז הוא ידע שהסתמכנו.
- ש. **על בסיס מה הסתמכו? אם לפני רגע טענת שלא ראו את המסמכים?**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- ת. אני מסרתי את זה לעורך דין ואני לא יודע אם היא הסתמכה או לא, אבל לא אמרתי שהיא לא.
ש. **האם ביקרת אתה עצמך פיזית בנכס?**
ת. כן.
...
ש. **אולי תוכל לומר לנו למה בכל זאת בחרת לרכוש את הזכויות חרף ידיעה או ספק שעלול להיות נכס המהווה חריגה?**
ת. זה שיקול דעת ב-2006, לפי נסיבות 2006 זה הייתה ההחלטה שלי.

126. לאורך עדותו ניסה תובע 1 להרחיק את עצמו מהליכי הבדיקה שקדמו לרכישת דירתו, ולצמצם את מעורבותו בהליכים אלו; בין היתר על ידי העברת האחריות לעורכת הדין שייצגה אותו לכאורה בהליכי הרכישה; וממילא אף היא כפופה לחובת ההסתמכות בתום לב על המרשם.

127. יצוין כי ידיעת התובעים את מצב הרישום האמיתי ואת מצב הבנוי בשטח, עולה באופן ברור מעדותו של תובע 1 ומהחומר שלפניי. **תובע 1 הוא עורך דין במקצועו**, ושוכנעתי בהיותו הגורם הדומיננטי בהליכים שקדמו לרכישה ולאחריה, לרבות בקשר לעניינים החורגים מהרכישה. שוכנעתי כי מסמכי הבית המשותף לרבות צו הרישום עמדו לנגד עיניו לפני הרכישה, והיו חלק בלתי נפרד מהסכם המכר. לשאלת הנתבעים: **"אני אומר לך שדווקא בהסכמי המכר כן היו לתובעים את מסמכי הבית המשותף"** השיב: **"היה, אז מה?"** (פרוטוקול 12.06.23 עמוד 15 שו' 14-16). תובע 1 גם ביקר בבית המשותף טרם ביצוע העסקה ושוכנעתי כי היה ער לקיומם של מבנים על השטח המשותף. לשאלת נתבע 1: **"אולי תוכל לומר לנו למה בכל זאת בחרת לרכוש את הזכויות חרף ידיעה או ספק שעלול להיות נכס המהווה חריגה?"**, השיב: **"זה שיקול דעת ב-2006, לפי נסיבות 2006 זה הייתה ההחלטה שלי"** (פרוטוקול 12.06.23 עמוד 21 שו' 14-16).

128. בנסיבות אלו, התובעים ואף לא אדם אחר שפעל לכאורה מטעמם, יכולים להתחבא מאחורי הרישום בפנקסים. במכלול הנסיבות אני קובעת כי הבקשה ליתן צו לסילוק יד בשל השמטת ההצמדה מנסח הרישום, נעדרת כול בסיס משפטי, ויש לדחותה.

מבנה 5 בנוי חלקו על שטח ההצמדה וחלקו ברכוש המשותף

129. לצד טענתם כי מבנה 5 בנוי על שטח שהוא רכוש משותף, טענו התובעים לחלופין כי מבנה 5 לא נבנה בשטח שהוצמד לתת חלקה 15, אלא על שטח שהוא רכוש משותף (סעיף 30 לסיכומי התובעים). לנוחות הדיון יובא להלן החלק הרלבנטי מתוך תשריט הבית המשותף ומולו תשריט מומחה התובעים:

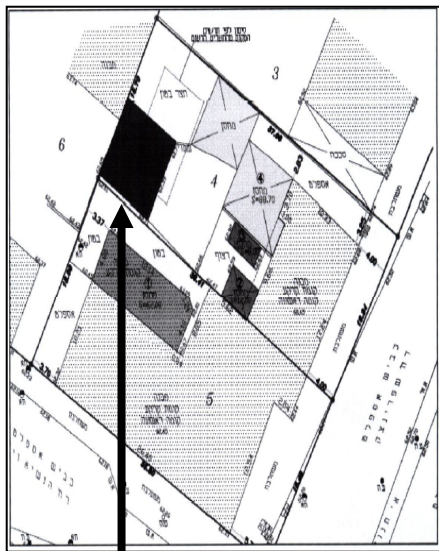


מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

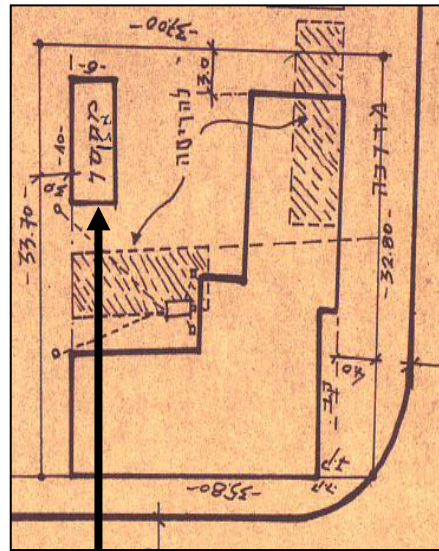
מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מתוך תשריט חוות דעת המומחים:



מבנה 5

מתוך תשריט בית משותף:



מחסן 15א

130. מומחה התובעים ציין בחוות דעתו כי מבנה 5 הוא רכוש משותף היות שהוא לא הוצמד לאף דירה "הן בתוכנית הרישום הן בטבלה והן בנסח" (עמוד 15 לחוות הדעת). הנה כי כן, מומחה התובעים כותב בחוות דעתו כי לפי תשריט הבית המשותף, אין הצמדה לתת חלקה 15; ואולם בחקירתו הנגדית הוא סתר את קביעתו זו, והעיד כי בתשריט הבית המשותף מופיעה הצמדה לתת חלקה 15: "המחסן הסגול לא בנוי באותו מקום כפי שצוין בתשריט המשותף. המקום הנכון זה איפה שמופיע חצר בטון בעמוד 13. מה שבנוי היום זה לא אותו דבר" (פרוטוקול 12.09.22 עמוד 4 שורות 22-23). עדות זו של מומחה התובעים לא מופיעה בחוות דעתו (במלל), אלא רק בתשריט.

131. הנה כי כן, בחקירתו הנגדית חזר בו מומחה התובעים מקביעתו כי מבנה 5 הוא רכוש משותף (עמוד 15 לחוות הדעת), והסביר כי מבנה 5 שנבנה במקום מחסן 15א, לא נבנה במיקום המודגם בתשריט הבית המשותף. קבוצת החברה מסכימה עם קביעת מומחה התובעים, שישנה אי התאמה מסוימת במיקומו של מבנה 5, כפי שעולה מהשוואה בין תשריט מומחה התובעים לתשריט הבית המשותף; ואולם בהינתן התשתית העובדתית שלפניי, אין באפשרותי לקבוע, איזה חלק של מבנה 5 בנוי על שטח ההצמדה ואיזה חלק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ממנו בנוי על הרכוש המשותף. מדובר בעובדה שהיה על התובעים להוכיח, אך הם לא הרימו את הנטל בעניין זה.

132. לפי חוות דעת מומחה התובעים גודלו של מבנה 5 הוא 57 מ"ר, פחות משטח ההצמדה של תת חלקה 15 לפי צו הרישום (60 מ"ר), קרי; קבוצת החברה מחזיקה חלק מהשטח משותף בשיעור נמוך מהחלק שהוקנה להם בצו הרישום.

סיכום - אין להורות על הריסת מבנה 5 ועל סילוק ידם של קבוצת החברה כמבוקש

133. דחיתי טענת התובעים כי עצם השמטת ההצמדה מנסח הרישום, מאיינת את זכותם הקניינית של קבוצת החברה במבנה 5. מעבר לכך קבעתי כי בעת רכישת דירתם ידעו התובעים כי לתת חלקה 15 הצמדה קניינית של מחסן המסומן בתשריט הבית המשותף "מחסן 15א"; ורישומה של ההצמדה ניכר גם בשטח - התובעים היו מודעים לקיומו של מבנה 5 על הרכוש המשותף, המצוי בחזקה ייחודית של קבוצת החברה.

134. אשר לסטייה במיקומו של מבנה 5 - אין חולק כי מיקומו של מבנה 5 שונה ממיקומו לפי תשריט הבית המשותף, אך התובעים לא הוכיחו איזה חלק ממבנה 5 בנוי בשטח ההצמדה ואיזה ברכוש המשותף. בסעיף 28 לסיכומיהם טענו התובעים כי מדובר ב"סטייה משמעותית", בהפנותם לעדות המומחה מטעמם. לא כך העיד מומחה התובעים, וממילא אין בעדות זאת להרים את נטל ההוכחה.

135. יוסף כי מבנה 5 נבנה מכוח היתר בנייה משנת 1972 ולא נטען לשינויים שבוצעו בו מאז. התובעים רכשו את זכויותיהם בתת חלקה 14 בשנת 2006; נכון למועד זה, מבנה 5 כבר עמד על מכונו. כפי שהובא לעיל, התובעים הם החוליה השלישית בשרשרת ההעברה של תת חלקה 14 ממועד הבנייה (1972) ועד לרכישה.

136. לאורך עשרות שנים שחלפו ממועד הבנייה ועד להגשת התביעה בהליך הקודם, בשנת 2013 - חלפו כ-40 שנה(!) בלי שנשמעה מחאה או התנגדות מצד התובעים או קודמיהם. הנזק שייגרם מהריסת מבנה 5 לצורך בנייתו מחדש במיקומו לפי התשריט, אינו סביר בעיניי, בהינתן כי השטח שבו מחזיקים קבוצת החברה נמוך מהשטח המוקנה להם קניינית בצו הרישום; ובנסיבות שבהן נמנעו התובעים מלהוכיח איזה שטח ממבנה 5 בנוי על רכוש משותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סוף דבר

מהנימוקים שהובאו לעיל אני מורה כדלקמן:

137. התביעה נגד נתבע 1 נדחית מהנימוקים שפורטו בסעיפים 13-40 לעיל; ואולם אם בעתיד, זכותם של בעלי הזכויות בתתי חלקות 1 ו-3 להחזיק במבנה 1 תפקע מסיבה כלשהי, לרבות בשל הפרת פסקי הדין על ידי מי מהם (ראו סעיף 21 לעיל), יהיו התובעים רשאים להגיש תביעה נגד נתבע 1, ופסק הדין שניתן נגדו בהליך זה לא ייחשב מעשה בית דין.

138. התביעה נגד נתבעים 5-6 נדחית מהנימוקים שפורטו בסעיפים 41-94 לעיל.

139. התביעה נגד נתבעים 12-14 נדחית מהנימוקים שפורטו בסעיפים 95-136. בהתאמה לכך אני מורה על דחיית התביעה גם בעניינם של נתבעים 9-10.

140. נתבעת 8 היא חברה מחוקה, ומשלא הוכח כי עברה הליך של החייאה, אני מורה על מחיקת התביעה בעניינה.

141. יובהר כי בחנתי את טענות הצדדים כולן בסיכומיהם, אך לנוכח התוצאה שאליה הגעתי לא מצאתי שיש להידרש אליהן; כמו כן התייתר הצורך בבירור הסעד הכספי לחיוב בתשלום דמי שימוש (ראו סעיף 11 לעיל).

142. בסיכומיהם ביקשו הנתבעים (בן יוסף, בארי וקבוצת החברה) לחייב את התובעים בהוצאות ובשכר טרחת עו"ד, בלי לפרט את הוצאותיהם באופן מפורש ומפורט, וללא מסמכים, כנדרש בתקנה 155 לתקנות. לאחר שנתתי דעתי בין היתר לאמות המידה שקבועות בתקנות ובפסיקה בקשר עם פסיקת הוצאות ההליך, לרבות תקנות 153(א) ו-153(ג) לתקנות; להתנהלות הצדדים בהליך, לנושאי המחלוקת, לדיונים שהתקיימו לרבות ביקור במקום והליך הוכחות; אני מחייבת את התובעים יחד ולחוד בתשלום שכר טרחת עורך דין, כמפורט להלן: 10,000 ₪ - לנתבע 1; 10,000 ₪ - לנתבעים 5-6; 10,000 ₪ - לנתבעים 12-14. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן הם יישאו הפרשי הצמדה ריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין המשלים, ותסגור את התיק שלפניי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ניתן היום, ו' בתשרי התשפ"ו, 28 בספטמבר 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין